

LEI ORGÂNICA Nº 1, DE 05 DE ABRIL DE 1990.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP.

PREÂMBULO

Sob a proteção de Deus, o Grande Arquiteto do Universo, e em homenagem aos que fizeram a nossa história, aos que fazem o nosso tempo e aos que acreditam no futuro, os Vereadores Constituintes, reafirmando a divisa gravada no brasão do Município: "PATRIAM CHARITATEM ET LIBERTATEM DOCUI", que lembra: "À PÁTRIA ENSINEI A CARIDADE E A LIBERDADE", promulgam a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTOS

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Seção I

Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º O Município de Santos, em união indissolúvel ao Estado de São Paulo e à República Federativa do Brasil, constituído, dentro do Estado Democrático de Direito em esfera de governo local, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta Lei Orgânica, votada e aprovada pela Câmara Municipal, nos termos assegurados pelas Constituições Federal e Estadual.

§ 1º A ação municipal desenvolve-se em todo seu território, sem privilégios de distritos e bairros, eliminando as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de seus habitantes, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

§ 2º A soberania popular manifesta-se quando a todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida:

I - pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos;

II - pelo plebiscito, a respeito de questões relevantes, quando pelo menos um por cento do eleitorado do Município o requerer ao Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Câmara;

III - pelo referendo, quando ao menos um por cento do eleitorado do Município o requerer à Câmara;

IV - pelo veto;

V - pela iniciativa popular, no processo legislativo;

VI - pela participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;

VII - pela ação fiscalizadora sobre a Administração Pública.

§ 3º São princípios administrativos do Município, presentes em todos os seus atos:

I - transparência de atos e ações;

I - transferência e publicidade de atos e ações; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [13](#)/1993)

II - moralidade;

III - participação popular;

IV - descentralização administrativa.

Art. 2º São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Art. 3º São símbolos do Município: o brasão de armas, a bandeira e o hino.

Seção II

Da Organização Político-administrativa.

Art. 4º O Município de Santos, unidade territorial do Estado de São Paulo, é pessoa de direito público interno, com sede no distrito de Santos.

§ 1º O Município compõe-se de dois distritos: Santos e Bertioga. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [28](#)/1995)

Parágrafo único. Qualquer alteração territorial do Município só poderá ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade a unidade histórico-

cultural do ambiente urbano, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. **(Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [28/1995](#))**

Seção III

Dos Bens

Art. 5º São bens do Município:

I - todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município;

II - as terras devolutas situadas em seu território.

Seção IV

Da Competência Privativa

Art. 6º Compete ao Município:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência;

III - aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes, nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;

X - elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas no Município, e garantir o bem-estar de seus habitantes;

XI - elaborar e executar o plano diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana;

XII - constituir a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei;

XII - constituir a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e Instalações, além de proteção e fiscalização ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e às posturas do município, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [39](#)/2000)

XII - constituir a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, além de proteção e fiscalização ao meio ambiente, às águas que circunscrevem o território do Município mediante outorga de competência pela Autoridade Portuária. ao patrimônio Histórico, cultural, ecológico, paisagístico e às posturas do município, conforme dispuser a lei; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [66](#)/2015)

XII - constituir a Guarda Civil Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, além de proteção e fiscalização ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e às posturas do município, conforme dispuser a lei; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [72](#)/2016)

XIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas;

XIV - legislar sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública municipal, direta e indireta, inclusive as fundações públicas municipais e empresas sob seu controle, observadas as normas gerais da legislação federal.

Seção V

Da Competência Comum

Art. 7º É da competência do Município, concorrentemente com a União e o Estado:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras

de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna, a flora, as praias, os manguezais e os costões;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, em seu território;

XII - estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. A cooperação do Município com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar na sua área territorial, será feita na conformidade de lei complementar federal fixadora dessas normas.

Seção VI

Da Competência Suplementar

Art. 8º Ao Município compete suplementar as legislações federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando a adaptá-las à realidade local.

CAPÍTULO II

DAS VEDAÇÕES

Art. 9º É vedado ao Município:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

TÍTULO II

DO PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara representa o Poder Legislativo.

Seção I

Da Câmara Municipal

Art. 11. A Câmara Municipal é composta de Vereadores eleitos pelo sistema proporcional, com mandato de quatro anos.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos, compreendendo, cada ano, uma sessão legislativa.

Art. 12. As sessões, deliberações e votações da Câmara e de suas Comissões serão públicas e tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposições em contrário, expressamente previstas nesta Lei Orgânica.

Parágrafo único. Dependem do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara:

I - As leis concernentes a:

- a) aprovação a alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana;
- b) zoneamento urbano;
- c) concessão de serviços públicos;
- d) concessão de direito real de uso;
- e) alienação de bens imóveis;
- f) aquisição de bens imóveis por doação com encargo;

g) obtenção de empréstimo de particular;

II - realização de sessão secreta; (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [43/2002](#))

III - destituição de componentes da Mesa.

Seção II

Do Número de Vereadores

Art. 13 A Câmara terá vinte e um Vereadores, limite máximo previsto na [Constituição Federal](#), de acordo com a faixa populacional do Município, existente na data da promulgação desta Lei Orgânica.

Art. 13 A Câmara terá dezessete Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [48/2005](#))

Art. 13. A Câmara terá vinte e um Vereadores a partir da legislatura que terá início em 01 de janeiro de 2013. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [59/2011](#))

Seção III

Da Posse

Art. 14 A Câmara reunir-se-á em sessão de instalação legislativa, a 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, às dez horas, para a posse de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito e eleição da Mesa e das Comissões Permanentes.

Art. 14. A Câmara reunir-se-á em sessão de instalação legislativa, a 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, às dezessete horas, para a posse de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito e eleição da Mesa e das Comissões Permanentes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [20/1994](#))

§ 1º Os Vereadores farão declaração de bens, no ato da posse e no término do mandato.

§ 1º Os Vereadores deverão apresentar no ato da posse, de seis em seis meses e no término do mandato declarações públicas de bens, que serão publicadas na imprensa local e foram arquivadas na Câmara, constando de ata o seu resumo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9/1992](#))

§ 1º Os Vereadores deverão apresentar, no ato da posse e no término do mandato, declarações públicas de bens, que serão publicadas na imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara, constando de ata o seu resumo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [18/1993](#))

§ 1º Os Vereadores deverão apresentar no ato da posse, de seis em seis meses e no término do mandato declarações públicas de bens, que serão publicadas na imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara, constando de ata o seu resumo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1994](#))

§ 2º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, salvo motivo justo, aceito pela Câmara.

§ 3º Os Vereadores deverão autorizar a liberação do sigilo bancário de suas contas correntes e de investimentos. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1994](#))

Seção IV

Dos Vereadores

Art. 15. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Parágrafo único. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações.

Art. 16. Os Vereadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

- a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
- b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis "*ad nutum*", nas entidades constantes da alínea anterior, salvo se nelas já se encontravam antes da diplomação e houver compatibilidade entre o horário normal daquelas entidades e as atividades no exercício do mandato;

II - desde a posse:

- a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exercer função remunerada;
- b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "*ad nutum*", nas entidades referidas no inciso I, "a";
- c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o

inciso I, "a";

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 17. Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos constitucionalmente previstos;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;

VII - que fixar residência fora do Município;

VIII - que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato é decidida pela Câmara, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante provocação da Mesa, de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato á decidida pela Câmara, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante provocação da Mesa, de partido político representado na Casa, de eleitor e da Comissão de Ética, Decoro e Corregedoria Parlamentar, assegurada ampla defesa, aplicando-se, no que couber, o Decreto-lei nº 201/67, ouvida a Comissão Permanente de Ética, Decoro e Corregedoria Parlamentar, e após pronunciamento da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, quanto ao preenchimento dos requisitos legais à instauração do competente processo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 35/1997)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III, IV, V e VII, a perda será declarada pela Mesa, de

ofício ou mediante provocação de qualquer Vereador ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa.

Art. 18. Não perderá o mandato o Vereador:

I - investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, quando poderá optar pela remuneração do mandato;

I - Investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, bem assim em qualquer outro cargo administrativo, de confiança, nos governos estadual e federal, hipótese em que será automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [25](#)/1995)

II - licenciado pela Câmara por motivo de doença, gestação ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga ou licença, devendo tomar posse, no prazo de quinze dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo, aceito pela Câmara, quando se prorrogar o prazo.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato, a Câmara representará à Justiça Eleitoral, para a realização de eleições, a fim de preenchê-la.

Art. 19 No exercício de seu mandato, o Vereador terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar, pessoalmente, junto aos órgãos da administração direta, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, a fim de consultar e requerer documentos, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis, na forma da lei.

Art. 19. No exercício de seu mandato, o Vereador terá livre acesso às repartições públicas da Administração Direta e Indireta, concessionárias de serviços públicos e de obras públicas, empresas privadas signatárias de parcerias público-privadas (PPP), entidades conveniadas ou qualquer outra que seja financiada ou subsidiada com recursos públicos municipais, ainda que sediadas em outro município, podendo consultar e requisitar documentos desde que referentes a contratos celebrados com o Município de Santos

§ 1º O Vereador, no exercício do mandato, também terá livre acesso às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço decorrentes de publicizações, parcerias público-privadas e demais concessões.

§ 2º Nas Unidades de Saúde, o acesso às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), aos Centros de Terapia Intensiva (CTI) e demais áreas de acesso controlado deverão observar as obrigações impostas pelos órgãos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [88/2021](#))

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA

Art. 20. Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, ressalvadas as especificadas nos artigos [21](#) e [36](#), dispor acerca de todas as matérias de competência do Município, especialmente:

I - legislar sobre tributos municipais, arrecadação e distribuição de suas rendas, isenções, anistias fiscais, remissão de dívidas e parcelamento de débitos fiscais;

II - legislar sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;

III - legislar sobre Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, normas urbanísticas relativas ao zoneamento e parcelamento do solo, perímetro urbano, Código de Edificações e de Posturas;

IV - normatizar a iniciativa popular a projetos de lei de interesse do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado, garantida a defesa nas Comissões Permanentes da Câmara, por um dos signatários, pelo prazo de quinze minutos;

V - alterar denominação de próprios, vias e logradouros públicos, consultada a população da localidade;

V - conferir e alterar denominação de próprios, vias e logradouros públicos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [92/2023](#))

VI - legislar sobre criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual;

VII - autorizar a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos, consultada a população da localidade;

VII - autorizar a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos,

após consulta popular. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [92/2023](#))

VIII - autorizar a fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal;

VIII - autorizar a fixação e modificação do efetivo da Guarda Civil Municipal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [72/2016](#))

IX - autorizar planos e programas municipais de desenvolvimento;

X - autorizar abertura de créditos suplementares, especiais e extraordinários;

XI - autorizar concessão de auxílios e subvenções;

XII - autorizar concessão de serviços públicos;

XIII - autorizar concessão de direito real de uso de bens municipais;

XIV - autorizar concessão administrativa de uso de bens municipais;

XV - autorizar alienação de bens imóveis;

XVI - autorizar aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo;

XVII - autorizar a transferência temporária da sede do Governo Municipal;

XVIII - autorizar a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixar-lhes a respectiva remuneração;

XIX - autorizar a criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações;

XX - autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal;

XXI - autorizar a criação, estruturação, fusão, cisão, extinção e as atribuições de Secretarias Municipais e de órgãos da administração direta e indireta.

XXI - autorizar a criação, as atribuições e a extinção de Secretarias Municipais e de órgãos da administração direta e indireta. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

Art. 21. Compete, privativamente, à Câmara:

I - eleger a Mesa, destituí-la e constituir as Comissões, na forma regimental;

II - elaborar seu Regimento Interno;

III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia ou afastá-los, definitivamente, do cargo;

V - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Município, quando o afastamento exceder a quinze dias;

VI - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores;

VII - mudar, temporariamente, sua sede;

VIII - fixar a remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, em cada legislatura, para a subsequente, observados o que dispõe o artigo [67](#), XII, desta Lei Orgânica e a paridade de vencimentos entre os Chefes dos Poderes;

IX - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - proceder à tomada de contas do Prefeito, quando não apresentadas à Câmara, dentro de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa;

XI - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XII - zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa do Poder Executivo;

XIII - representar ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, e instaurar processo contra o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, pela prática de crime contra a Administração Pública, de que tiver conhecimento;

XIV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XV - declarar perda de mandato do Prefeito;

XVI - criar comissões especiais de inquérito;

XVII - requisitar informações aos Secretários Municipais;

XVIII - solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos referentes à Administração;

XIX - julgar os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito;

XX - conceder título honorífico a pessoas que tenham, reconhecidamente, prestado serviços ao Município, mediante decreto legislativo aprovado por dois terços de seus membros;

XXI - Julgar o Prefeito e Vereadores por infração político-administrativa, aplicando-se, no que couber, o Decreto-lei nº [201](#)/67. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [35](#)/1997)

XXII - criar e disciplinar a Tribuna Popular, em seu Regimento Interno, garantindo a palavra de representantes da sociedade civil santista. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [51](#)/2006)

Art. 22 A Câmara, bem como qualquer de suas Comissões, pode convocar Secretário Municipal para prestar, no prazo de oito dias, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.

Art. 22 A Câmara e qualquer de suas Comissões, com a devida anuência do plenário, poderá convocar o Prefeito; Vice-Prefeito; Secretários Municipais; Presidentes de Fundações. Autarquias e de Empresas controladas pelo Município, para que no prazo de 8 (oito) dias, preste pessoalmente esclarecimentos sobre assunto previamente determinado. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [77](#)/2017)

Art. 22. A Câmara e qualquer de suas Comissões, com a devida anuência do plenário, poderá convocar o Prefeito; Vice-Prefeito; Secretários Municipais, Presidentes de Fundações, Autarquias e de Empresas controladas pelo Município; e Presidentes e/ou Diretores de Empresas Permissionárias ou Concessionárias de Serviços Públicos para que, no prazo de 8 (oito) dias, preste pessoalmente esclarecimentos sobre

assunto previamente determinado. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [90/2022](#))

§ 1º Os Secretários Municipais podem comparecer à Câmara ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e após aprovação pelo Plenário, para exporem assunto de relevância de sua Secretaria.

§ 2º A Mesa da Câmara, após aprovação pelo Plenário, encaminhará pedidos escritos de informação aos Secretários Municipais.

Art. 23. Aos cargos de Diretor e Chefe do Gabinete de Assessoria Técnico-Legislativa são assegurados os mesmos vencimentos percebidos pelos Secretários Municipais.

Seção I

Das Reuniões

Art. 24. A Câmara reunir-se-á, anualmente, em sua sede, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 25. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á pelo Presidente, pelo Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos Vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante, com notificação pessoal ou escrita aos Vereadores, com antecedência mínima de vinte e quatro horas.

§ 1º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada.

§ 2º Será realizada uma sessão mensal, no Distrito de Bertioga, a ser definida no Regimento Interno. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [7/1992](#))

Seção II

Da Mesa e Das Comissões

Art. 26. Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.

§ 1º Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

§ 2º Para substituir o Presidente, em suas faltas, impedimentos e licenças, haverá um Vice-Presidente.

§ 2º Para substituir o Presidente, em suas faltas, impedimentos e licenças, haverá o 1º e 2º Vice-Presidentes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28/1995)

Art. 27. Os membros da Mesa serão eleitos para um mandato de dois anos.

§ 1º A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Câmara.

§ 2º É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

Art. 28 A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á sempre na última sessão ordinária do ano legislativo anterior ao do início do respectivo mandato da nova Mesa

Art. 28. A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á em data a ser fixada pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36/1998)

Art. 29. À Mesa, dentre outras atribuições, compete:

I - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos dos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos;

II - elaborar e expedir, mediante ato, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-la, quando necessário;

III - apresentar projetos de lei dispendo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara;

IV - suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias;

V - devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do

exercício;

VI - enviar ao Prefeito, até o dia primeiro de março, as contas do exercício anterior;

VII - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionário ou servidores da Secretaria da Câmara, nos termos da lei;

VIII - apresentar ao Plenário, até o dia vinte de cada mês, balancete relativo aos recursos e às despesas do mês anterior.

Art. 30. A Câmara terá Comissões Permanentes e Temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato de que resultar sua criação.

Parágrafo único. Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - realizar, periodicamente, audiências públicas, com entidades da comunidade;

II - convocar Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público, para prestarem informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições, previamente determinados, no prazo de quinze dias, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem justificativa adequada, às penas da lei;

III - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas municipais;

IV - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

V - apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Art. 31. As Comissões Especiais de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento de um terço dos Vereadores que compõem a Câmara, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 32. As comissões processantes serão constituídas, especificamente, para os casos

de cassação de mandato, na forma da lei.

Art. 33. Na constituição da Mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.

Art. 34. Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o Presidente da Câmara publicará a escala dos membros da Mesa e seus substitutos, que responderão pelo expediente do Poder Legislativo durante o recesso seguinte, com as atribuições definidas no Regimento Interno.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 35. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Lei Orgânica;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - decretos legislativos;

V - resoluções.

Parágrafo único. A elaboração, redação, alteração e consolidação de leis dar-se-ão na conformidade da lei complementar federal, desta Lei Orgânica e do Regimento Interno.

Seção I

Das Emendas à Lei Orgânica

Art. 36. Esta Lei Orgânica poderá ser emendada, mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara;

II - do Prefeito Municipal;

III - de cidadãos, mediante proposta subscrita por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado.

§ 1º A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez

dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, dois terços dos membros da Câmara.

§ 2º Na hipótese do inciso III, a proposta deverá conter, após cada uma das assinaturas e de modo legível, o nome do signatário, o número de seu título eleitoral, zona e seção em que vota.

§ 2º Na hipótese do inciso III, a proposta deverá conter, após cada uma das assinaturas e de modo legível, o nome do signatário, o número de seu título eleitoral, zona e seção em que vota, podendo ser apresentada inclusive através da rede mundial de computadores - internet - na forma da lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [68](#)/2015)

§ 3º A proposta deverá conter, ainda, indicação do responsável pela coleta de assinaturas.

§ 4º As emendas à Lei Orgânica serão promulgadas pela Mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem.

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Seção II

Das Leis

Art. 37. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e ao eleitorado do Município, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo único. Não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva ou privativa, definidas nesta Lei Orgânica.

Art. 38. A iniciativa de leis complementares e ordinárias, pelos cidadãos, observará o disposto no inciso III e nos parágrafos 2º e [3º](#) do artigo 36 desta lei.

Art. 39. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:

I - disponham sobre:

- a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e fixação de sua remuneração;
- b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, provimento de cargos,

estabilidade e aposentadoria;

c) criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração direta e indireta;

c) criação, atribuições e extinção das Secretarias Municipais e órgãos da administração direta e indireta; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

d) plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais.

II - fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal.

II - fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Civil Municipal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [72/2016](#))

Art. 40. Serão objeto de lei complementar, dentre outras previstas nesta Lei Orgânica:

I - Código Tributário do Município;

II - Código de Edificações;

III - Plano Diretor Físico do Município;

IV - Código de Posturas;

V - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

VI - criação de cargos, funções ou empregos públicos;

VII - criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção de fundações, autarquias e órgãos da administração indireta.

Art. 41. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvado o disposto no artigo 115, desta lei;

II - nos projetos sobre a organização da Secretaria da Câmara, de iniciativa privativa da Mesa.

Art. 42. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa.

§ 1º Se a Câmara não se manifestar, em até quarenta e cinco dias, sobre a proposição, será esta incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação, excetuados os casos do artigo 120 que serão preferenciais na ordem numerada.

§ 2º O prazo previsto no parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso nem se aplica aos projetos de código.

Art. 43. Nas hipóteses em que se exige quórum qualificado para aprovação de qualquer proposição legislativa, repetir-se-á a votação quando for obtida apenas maioria relativa de votos favoráveis.

§ 1º Se na segunda votação ainda não for obtida a maioria qualificada de votos favoráveis, considerar-se-á prejudicada a proposição, ressalvados os projetos sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

§ 2º Nas hipóteses ressalvadas no parágrafo anterior, a votação será renovada tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que se alcance a maioria qualificada.

Art. 44. O projeto de lei aprovado pela Câmara será enviado, dentro de dez dias úteis, como autógrafo ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado pela Câmara, dentro de trinta dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao Prefeito para promulgação.

§ 6º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º Se a lei não for promulgada, dentro de quarenta e oito horas, pelo Prefeito, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara promulgará e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo obrigatoriamente.

§ 8º O prazo para apreciação do veto não corre nos períodos de recesso da Câmara.

§ 9º Os motivos do veto, total ou parcial, serão resumidamente publicados no Diário Oficial, no mesmo prazo de quarenta e oito horas que o Prefeito tem para comunicá-los ao Presidente da Câmara Municipal, conforma § 1º deste artigo. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [69](#)/2016)

Art. 45. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, que serão submetidos à deliberação da Câmara.

Art. 46. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

Art. 47. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários.

Seção III

Dos Decretos Legislativos e Das Resoluções

Art. 48. As proposições destinadas a regular matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara são:

- a) decreto legislativo, de efeitos externos;
- b) resolução, de efeitos internos.

Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e de resolução, aprovados pelo Plenário em um só turno de votação, não dependem de sanção do Prefeito, sendo promulgados pelo Presidente da Câmara.

Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e de resolução terão apenas uma discussão e um só turno de votação, exceto projeto de resolução visando alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal, que será considerado após duas discussões

e votações e independem de sanção do Prefeito, sendo promulgados pelo Presidente da Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [47/2005](#))

CAPÍTULO IV

DO EXAME PÚBLICO DAS CONTAS MUNICIPAIS

Art. 49. As contas do Município ficarão à disposição de qualquer cidadão durante sessenta dias, a partir de sua apresentação, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, na forma da lei.

Parágrafo único. Vencido o prazo do parágrafo anterior, as contas e as questões levantadas serão enviadas ao Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio.

TÍTULO III

DO PODER EXECUTIVO

Art. 50. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por Secretários Municipais.

Parágrafo único. São asseguradas a participação popular nas decisões do Poder Executivo e a realização, periodicamente, de audiências públicas com entidades da comunidade.

CAPÍTULO ÚNICO

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Art. 51. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandato de quatro anos, dá-se mediante pleito direto, realizado noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, observado, quanto ao mais, o disposto nos parágrafos 1º e [5º](#) do artigo 77 da Constituição da República.

Art. 52 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em sessão da Câmara, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, às dez horas, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Constituições Federal e Estadual, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.

Art. 52. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em sessão da Câmara, no dia 1º de janeiro do ano subsequente a eleição, às dezessete horas, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Constituições Federais e Estadual, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob a inspiração da

democracia, da legitimidade e da legalidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [28/1995](#))

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 53. Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o Vice-Prefeito.

§ 1º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais.

§ 2º A investidura do Vice-Prefeito em Secretaria Municipal não impedirá as funções previstas no parágrafo anterior.

Art. 54 Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados, ao exercício do cargo de Prefeito, o Presidente da Câmara e o Secretário de Assuntos Jurídicos.

Art. 54. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão, sucessivamente chamados, ao exercício do cargo de Prefeito, o Presidente da Câmara e o Procurador Geral do Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [55/2010](#))

Art. 55. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição, noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância, nos últimos dois anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois de aberta a última vaga, pela Câmara, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos antecessores.

Art. 56. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do Município, por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Art. 56-A Quando o Prefeito se ausentar do Município por prazo inferior a quinze dias dará publicidade no Diário Oficial e comunicará à Câmara, com antecedência de, no mínimo, vinte e quatro horas, o período em que o Vice-Prefeito responderá pela

Administração. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [45/2004](#))

§ 1º O Prefeito poderá licenciar-se quando:

I - impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada, ou gestação;

II - em gozo de férias;

III - a serviço ou em missão de representação do Município.

§ 2º O Prefeito, regularmente licenciado, receberá a remuneração integral.

§ 3º O Prefeito gozará férias anuais de trinta dias sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso.

Art. 57 O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão, no ato de posse e no término do mandato, fazer declarações públicas de bens, que ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo.

Art. 57 O Prefeito e o Vice Prefeito deverão apresentar, no ato de posse, de seis em seis meses e no término do mandato declarações públicas de bens, que serão publicadas na Imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara, constando de ata o seu resumo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9/1992](#))

Art. 57 O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão apresentar, no ato de posse e no término do mandato, declarações públicas de bens, que serão publicadas na Imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara, constando de ata o seu resumo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [18/1993](#))

Art. 57. O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão apresentar no ato de posse, de seis em seis meses e no término do mandato declarações públicas de bens, que serão publicadas na imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara, constando de ata o seu resumo.

Parágrafo único. O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão autorizar a liberação do sigilo bancário de suas contas correntes e de investimentos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1994](#))

Seção I

Das Atribuições do Prefeito

Art. 58. Compete, privativamente, ao Prefeito:

I - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;

II - exercer, com auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração Municipal;

III - nomear e exonerar os Secretários Municipais e o Procurador Geral do Município;

IV - nomear e exonerar os dirigentes de autarquias e fundações;

V - fixar ou alterar os quadros, vencimentos e as vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Município, nos termos da lei;

VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

VII - indicar diretores de sociedades de economia mista, de empresas públicas e fundações, escolhidos preferencialmente dentre os funcionários de seus respectivos quadros;

VIII - praticar os demais atos da administração, nos limites da competência do Executivo;

IX - subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedades de economia mista ou empresas públicas, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Câmara;

X - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, na imprensa oficial do Município e, na ausência desta, na imprensa local, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

XI - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

XII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;

XII - dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração pública municipal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;**
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

XIII - comparecer ou remeter mensagem e plano de governo à Câmara, por ocasião da abertura de sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar necessárias;

XIV - enviar à Câmara projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;

XV - prestar anualmente à Câmara, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XVI - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei, salvo os de competência da Câmara;

XVII - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social;

XVIII - prestar, à Câmara, obrigatoriamente, dentro de quinze dias, informações sobre qualquer matéria solicitada, salvo prorrogação, a seu pedido por prazo determinado, em face da complexidade do assunto ou da dificuldade da obtenção, nas respectivas fontes, dos dados pleiteados;

XVIII - prestar a Câmara, obrigatoriamente, dentro de quinze dias, informações sobre qualquer matéria solicitada, inclusive fornecer certidões de inteiro teor de assunto de interesse do município, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade do assunto ou da dificuldade da obtenção, nas respectivas fontes, dos dados pleiteados. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [15/1993](#))

XVIII - presta a câmara obrigatoriamente de em quinze dias, informações sobre qualquer matéria solicitada, inclusive fornecer certidões de inteiro teor de assunto de interesse do Município salvo prorrogação a seu pedido e por igual período, em face da complexidade do assunto ou da dificuldade da obtenção, nas respectivas fontes, dos dados pleiteados; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [24/1994](#))

XIX - prover os serviços e as obras da Administração Pública;

XX - colocar à disposição da Câmara, dentro de dez dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez, e, até o dia vinte de cada mês, os recursos

correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais;

XXI - resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou representações que lhe forem dirigidos;

XXII - contrair empréstimo e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara;

XXIII - desenvolver o sistema viário do Município;

XXIV - conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas dotações orçamentárias, mediante autorização da Câmara;

XXV - fazer publicar os atos oficiais;

XXVI - aprovar projetos de edificações, planos de roteamento, arruamento e zoneamento urbano;

XXVII - Repassar para a Caixa de Pecúlios e Pensões dos Serviços Municipais de Santos as quantias, previstas na legislação, a ela devidas, até o dia 10 do mês subsequente ao do corrigidas pelo IGP - M/FGV - Índice Geral de Preços de Mercado. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [8/1992](#))

XXVIII - exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica. (Renumerado de XXVII para XXVIII pela Emenda à Lei Orgânica nº [8/1992](#))

Parágrafo único. Os projetos a que se refere o inciso XXVI serão enviados à Câmara, para conhecimento, no prazo de dez dias, contados da data de expedição do ato de aprovação.

Art. 58-A O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até 90 (noventa) dias após sua posse, que conterà as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada uma das secretarias da Administração Pública Municipal, observando, no mínimo, as diretrizes e os objetivos do Programa de Governo apresentado durante a campanha eleitoral, alinhados com as normas do Plano Diretor e do Plano Plurianual.

§ 1º O Programa de Metas será amplamente divulgado, por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicado no Diário Oficial do Município no dia imediatamente seguinte ao término do prazo a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º O Poder Executivo enviará ao Legislativo, no dia imediatamente seguinte ao termino do prazo a que se refere o caput deste artigo, o Programa de Metas.

§ 3º O Poder Executivo comparecerá, dentro de 30 (trinta) dias, após o término do prazo previsto no caput deste artigo, em audiência pública na Câmara Municipal de Santos para debate sobre o Programa de Metas.

S 4º O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de Metas.

§ 5º O Poder Executivo poderá proceder a alterações programáticas no Programa de Metas sempre em conformidade com o Plano Diretor e do Plano Plurianual, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo.

§ 6º Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios:

- a) promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável;**
- b) inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais;**
- c) atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana;**
- d) promoção do cumprimento da função social da propriedade;**
- e) promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda pessoa humana;**
- f) promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate a poluição sob todas as suas formas;**
- g) universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, segurança, atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos, e modicidade das tarifas e preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população.**

§ 7º Ao final de cada ano, o Prefeito divulgara o relatório da execução do Programa de Metas, o qual será disponibilizado integralmente petos meios de comunicação previstos neste artigo,

§ 8º Na primeira quinzena de dezembro de cada ano, o Prefeito comparecerá em audiência pública na Câmara Municipal, para prestar informações sobre a execução

do Programa de Metas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [75/2016](#))

Seção II

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 59. A Câmara, tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa configurar infração penal comum ou crime de responsabilidade, nomeará Comissão Processante, para apurar os fatos que, no prazo de trinta dias, deverão ser apreciados pelo Plenário.

§ 1º Se o Plenário, por dois terços de seus membros, entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria Geral da Justiça; se não, determinará o arquivamento. Em qualquer dos casos, serão publicadas a decisão e suas razões.

§ 2º Recebida a denúncia, o Prefeito ficará suspenso de suas funções, e a Câmara decidirá sobre a designação de advogado para assistente de acusação.

§ 3º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Seção III

Dos Auxiliares Diretos do Prefeito

Art. 60. Os Secretários Municipais, como agentes públicos, serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete aos Secretários Municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na lei referida no artigo 61:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Municipal, na área de sua competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito;

II - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;

III - expedir instruções para a execução das leis, dos decretos e regulamentos;

IV - apresentar ao Prefeito relatório anual de sua gestão na Secretaria.

Art. 61 Lei Complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuição das

Secretarias Municipais.

Art. 61 Lei Complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e das Administrações Regionais, definindo seus limites territoriais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [16](#)/1993)

Art. 61. Lei Complementar disporá sobre a criação, atribuições e extinção das Secretarias Municipais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89](#)/2021)

Art. 62. Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e da confiança do Prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo.

Art. 63 Os Secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Lei Orgânica para os Vereadores, enquanto permanecerem em suas funções.

Art. 63 Os Secretários Municipais e os ocupantes de cargos em Comissão não pertencentes ao quadro do funcionalismo farão declarações públicas de bens, no ato da posse, de seis em seis meses e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Lei Orgânica para os Vereadores, enquanto permanecem em suas funções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1992)
Parágrafo único. As declarações de bens mencionadas neste artigo deverão ser publicadas na imprensa local. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1992)

Art. 63 Os Secretários Municipais e os ocupantes de cargos em Comissão, não pertencentes ao quadro do funcionalismo, farão declarações públicas de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos Impedimentos estabelecidos nesta Lei Orgânica para os Vereadores, enquanto permanecerem em suas funções.

Parágrafo único. As declarações de bens mencionadas neste artigo deverão ser publicadas na imprensa local. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [18](#)/1993)

Art. 63. Os Secretários Municipais e os ocupantes de cargos em Comissões não pertencentes ao quadro do funcionalismo farão declarações públicas de bens, no ato da posse, de seis em seis meses e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Lei Orgânica para os vereadores, enquanto permanecerem em suas funções, devendo, ainda, autorizar a liberação do

sigilo bancário de suas contas correntes e de investimentos.

Parágrafo único. As declarações de bens mencionados neste artigo deverão ser publicadas na imprensa local. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19](#)/1994)

Art. 63-A Os Secretários municipais comparecerão, anualmente, em audiência pública, perante as Comissões Permanentes da Câmara Municipal que tratam dos assuntos correspondentes as suas pastas, com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca de sua gestão administrativa e demonstrar e avaliar o desenvolvimento das ações, programas e metas pertinentes à Secretaria que representam.

Parágrafo único. As audiências públicas serão realizadas na sede da Câmara Municipal, no último trimestre de cada ano. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [76](#)/2016)

Seção IV

Da Procuradoria Geral do Município

Art. 64. A Procuradoria Geral do Município é instituição de natureza permanente, essencial à Administração Pública Municipal, vinculada diretamente ao Prefeito, responsável pela advocacia e consultoria do Poder Executivo, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

§ 1º A direção superior da Procuradoria Geral do Município compete ao Procurador Geral do Município, nomeado pelo Prefeito, em comissão, entre os Procuradores Municipais que integram o quadro efetivo, em exercício no Poder Executivo Municipal, exigindo-se, para seu provimento, cinco anos no cargo de Procurador.

§ 2º O Procurador Geral do Município deverá apresentar declaração de bens no ato da posse e no ato de sua exoneração.

§ 2º O Procurador Geral do Município deverá apresentar declaração de bens no ato da posse, de seis em seis meses e no ato de sua exoneração. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1992)

§ 2º O Procurador Geral do Município deverá apresentar declaração de bens no ato da posse e no ato de sua exoneração. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [18](#)/1993)

§ 3º Todos os cargos de direção, chefia ou assessoramento que integram a Procuradoria deverão ser preenchidos por Procuradores do quadro efetivo, em exercício no Poder Executivo Municipal.

§ 4º Lei Complementar organizará a Procuradoria Geral do Município, disciplinará sua competência e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador Municipal, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da [Constituição Federal](#).

Art. 65. O ingresso na carreira de Procurador Municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos para os cargos existentes ou que vierem a ser criados, assegurada a participação da 2ª Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive na elaboração do programa e dos quesitos das provas, observada, nas nomeações, a ordem de classificação.

TÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 66 A administração pública direta, as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse público.

Art. 66. A administração pública direta, as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [81/2017](#))

Seção I Da Organização da Administração

Art. 67. Para a organização da administração pública direta, das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:

I - os cargos, empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para

cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação;

III - O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [79/2017](#))

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, nos casos e nas condições previstos em lei, preferencialmente por servidores estatutários ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, que tenham domicílio eleitoral neste município, há mais de dois anos;

VI - é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da [Constituição Federal](#);

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal;

VIII - o servidor e o empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego, desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, ou no caso previsto no inciso XXXI deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei;

IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão;

X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

XI - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data;

XI - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na

mesma data; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [26/1995](#))

XII - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito;

XIII - até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas. Atingindo o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor;

XIV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XV - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo [73](#), § 1º;

XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XVII - os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a remuneração mensal obedecerá o que dispõem os incisos XI, XII, XIV e XV deste artigo;

XVIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

- a) de dois cargos de professor;
- b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
- c) de dois cargos privativos de médico.

XVIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

- a) de 02 (dois) cargos de professor;**
- b) de 01 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico;**
- c) a de 02 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))**

XIX - a proibição de acumular, a que se refere o inciso anterior, estende-se a empregos e funções e abrange administração pública direta, autarquias, sociedades de economia

mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público;

XX - a administração fazendária e seus servidores fiscais, aos quais compete exercer, privativamente, a fiscalização de tributos, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XXI - a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção de autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público dependem de prévia aprovação da Câmara, por meio de lei complementar específica;

XXII - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXIII - é assegurada a participação dos servidores públicos municipais, por eleição, nos colegiados da Administração Pública em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação;

XXIV - é obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, companhia, cooperativa habitacional e fundação pública mantida ou instituída pelo Poder Público;

XXIV - É obrigatória a declaração de bens, antes da posse, de seis em seis meses e depois do desligamento, de todo o dirigente de autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, companhia, cooperativa habitacional e fundação pública mantida ou instituída pelo Poder Pública, que será publicada na Imprensa local. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [9](#)/1992)

XXIV - é obrigatória a declaração de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, companhia, cooperativa habitacional e fundação pública mantida ou instituída pelo Poder Público, que será publicada na imprensa local. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [18](#)/1993)

XXIV - São obrigatórias a declaração de bens, a ser publicada na imprensa local, antes da posse, de seis em seis meses e depois do desligamento, e a autorização para liberação do sigilo bancário das contas correntes e de investimentos de todo ingente de sociedade de economia mista, empresa pública, companhia, cooperativa habitacional e fundação pública mantida ou instituída pelo Poder Público. (Redação

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/1994](#))

XXV - os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando à proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho de seus servidores, na forma da lei;

XXVI - ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação;

XXVII - é vedada, salvo as exceções que a lei fixar, a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, nas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público, respeitando-se ainda o limite constitucional para a aposentadoria compulsória;

XXVIII - os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida da Municipalidade, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos, mensalmente, à disposição da entidade municipal responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser;

XXIX - as reclamações relativas à prestação dos serviços municipais serão disciplinadas em lei;

XXX - nenhum servidor será designado para funções não constantes das atribuídas ao cargo que ocupa, a não ser em substituição e, se acumulada, com gratificação de lei;

XXXI - nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público é obrigatória a criação de um Conselho de Representantes de servidores e empregados, constituído através de eleição, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação.

XXXII - os Programas Participação Direta nos Resultados - PDR e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS Santos2030 são políticas públicas obrigatórias e permanentes do Município e devem ser implementados anualmente, com metas, planos de ação e indicadores objetivos, assegurada a inclusão dos compromissos do Plano de Governo e do Programa de Metas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [91/2023](#))

§ 1º A inobservância do disposto nos incisos II, III e IV deste artigo implicará a nulidade

do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 2º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 3º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações mantidas ou instituídas pelo Poder Público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, bem como agremiações partidárias.

§ 4º O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem, conforme disposto em lei complementar. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 5º A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 6º A definição das metas e indicadores do Programa Participação Direta nos Resultados - PDR deve ser precedida de consulta aos Conselhos Municipais e demais órgãos representativos da sociedade civil, com etapas de discussão pública amplamente divulgadas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [91/2023](#))

Art. 68 As contratações efetuadas pela administração direta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações municipais deverão ser publicadas na imprensa oficial, sob pena de nulidade.

Art. 68. As contratações efetuadas pela administração direta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações municipais deverão ser publicadas na imprensa oficial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de nulidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [14/1993](#))

Parágrafo único. As contratações de pessoal e as respectivas prorrogações e rescisões

deverão ser publicadas na forma do disposto no "caput" deste artigo, com o nome do contratado, o cargo, emprego ou função a ser exercida, o nível de vencimento, o local de trabalho, o prazo da vigência do contrato e o número do processo administrativo. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [50/2006](#))

Art. 69 As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, publicarão, até o dia 31 de março de cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior.

Art. 69 Os poderes do Executivo e Legislativo, as entidades da administração indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, autarquias, empresas públicas da administração e sociedades de economia mista, publicarão, mensalmente, quadro com o número de funcionários, ativos e inativos, licenciados, comissionados e servidores admitidos sob qualquer regime. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [22/1994](#))

Art. 69. Os Poderes Executivo e Legislativo, as entidades da administração indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, autarquias, empresas públicas da administração e sociedades de economia mista publicarão:

I - Mensalmente, quadro com número de funcionários ativos e inativos, licenciados comissionados e servidores admitidos sob qualquer regime;

II - Mensalmente, quadro com despesas efetuadas no período com viagens, estadias, pernoites, inscrições, cursos, seminários, simpósios e despesas correlatas, inclusive com alimentação e transporte realizadas pelos agentes públicos representando a municipalidade em eventos de natureza oficial ou não subsidiadas pelo poder público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [60/2012](#))

Seção II

Da Guarda Municipal

Seção II

Da Guarda Civil Municipal (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [72/2016](#))

Art. 70 A Guarda Municipal, órgão diretamente subordinado ao Gabinete do Prefeito, tem por finalidade precípua a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, podendo, quando requisitada, funcionar como força auxiliar da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública do Estado.

Parágrafo único. Além das funções definidas em lei, a Guarda Municipal, mediante convênio, poderá ter treinamento especial no Corpo de Bombeiros, para atuar, quando convocada, como força auxiliar na atividade de defesa civil.

Art. 70 A Guarda Municipal, órgão diretamente subordinado ao Gabinete do Prefeito, tem por finalidade precípua a proteção dos bens, serviços e Instalações municipais, bem como a proteção a fiscalização ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e às posturas do município.

Art. 70 A Guarda Municipal, órgão de natureza permanente da Administração Pública Municipal, tem por finalidade precípua a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, podendo, quando solicitada, funcionar em apoio às ações da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [46](#)/2005)

Parágrafo único. Os Guardas Municipais que forem requisitados para funcionar como força auxiliar da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo, deverão, antes do início da função, passar por ampla capacitação, visando à relação de proteção da comunidade que irão servir. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [39](#)/2000)

Art. 70. A Guarda Civil Municipal, órgão de natureza permanente da Administração Pública Municipal, tem por finalidade precípua a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, podendo, quando solicitada, funcionar em apoio às ações da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado.

Parágrafo único. Os Guardas Civis Municipais que forem requisitados para funcionar como força auxiliar da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo, deverão, antes do início da função, passar por ampla capacitação, visando à relação de proteção da comunidade que irão servir. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [72](#)/2016)

Art. 71 Serão definidos a organização, o funcionamento, o acesso, os direitos, os deveres, as vantagens e o regime de trabalho da Guarda Municipal e de seus integrantes, obedecendo-se aos preceitos da lei federal.

Art. 71. Serão definidos a organização, o funcionamento, o acesso, os direitos, os deveres, as vantagens e o regime de trabalho da Guarda Civil Municipal e de seus integrantes, obedecendo-se aos preceitos da lei federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [72](#)/2016)

Seção III

Do Servidor Público Municipal

Art. 72. Os cargos públicos serão criados por lei, em número certo, com denominação própria, atribuições específicas e vencimentos correspondentes.

Art. 73. O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas é o estatutário, instituído por lei, vedada qualquer outra vinculação de trabalho.

§ 1º A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 2º Aplica-se aos servidores municipais o disposto no artigo 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da [Constituição Federal](#).

§ 3º A lei assegurará:

I - ao funcionário público estatutário, a opção de converter em pecúnia dois terços da licença-prêmio;

I - Ao funcionário público estatutário, a opção de converter em pecúnia a licença-prêmio. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [54/2009](#))

II - ao servidor municipal, em geral, férias remuneradas com, pelo menos, cinquenta por cento a mais do que o salário normal;

III - às servidoras municipais em geral, em caso de adoção, licença especial de cento e vinte dias, a partir do ato da adoção, sem prejuízo do emprego, do salário e as promoções inerentes ao cargo ou função.

§ 4º O funcionário público estatutário, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior a do cargo de que seja titular, incorporará dois décimos dessa diferença por ano, até o limite de dez décimos, contado, para esses efeitos, o tempo de exercício anterior à data da promulgação desta Lei Orgânica.

§ 4º O funcionário público estatutário, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior a do cargo de que seja titular, incorporará dois décimos dessa diferença por ano, até o limite de dez décimos, contado, para esses efeitos, o tempo de exercício anterior á data da promulgação desta Lei Orgânica.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [29/1995](#))

§ 4º O servidor público estatutário, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha exercer cargo em comissão que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, incorporará um décimo dessa diferença por ano, até o limite de dez décimos, contado, para esses efeitos, o tempo anterior à data da promulgação desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [82/2017](#))

§ 4º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 4º A O servidor público estatutário, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha exercer função gratificada que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, incorporará dois décimos dessa diferença por ano, até o limite de dez décimos, contado, para esses efeitos, o tempo anterior à data da promulgação desta Lei Orgânica. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [82/2017](#)) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 5º O funcionário público estatutário que estiver percebendo incorporação na forma prevista no § 4º deste artigo, quando Investido em cargo em comissão ou em função gratificada de Chefia, poderá optar pela remuneração que lhe for mais conveniente. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [37/1999](#), renumerando-se os parágrafos seguintes)

§ 5º O funcionário público estatutário que tiver incorporado vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão, até 12 de novembro de 2019, quando investido em cargo em comissão ou em função gratificada de Chefia, poderá optar pela remuneração que lhe for mais conveniente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 6º Ao funcionário público estatutário é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os eleitos, observando o disposto no artigo [67](#), XVI, desta Lei Orgânica.

§ 7º Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores, que forem pagos com atraso, serão corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.

§ 8º Fica assegurada aos funcionários públicos estatutários aposentados ou que

venham a aposentar-se com proventos proporcionais, nos termos da legislação em vigor, a contagem da fração do quinquênio incompleto, até a data da aposentadoria, para efeito de cálculo e pagamento do benefício proporcionalmente ao tempo de serviço trabalhado.

§ 9º Para efeito de percepção e incorporação, as vantagens concedidas ao funcionário público estatutário, aí incluídos os adicionais, a sexta parte e a gratificação de um terço, serão calculadas sobre o valor do nível do cargo efetivo ou do símbolo do cargo em comissão que estiver exercendo, se na ativa, ou sobre o valor assegurado para base de cálculo dos proventos da aposentadoria, se inativo o funcionário.

§ 10º A lei assegurará ao funcionário público estatutário, que tenha exercido cargo ou função gratificada por um período de três mil, seiscentos e cinquenta dias, alternados ou não, a incorporação da maior função ou símbolo, para efeito de aposentadoria.

§ 11 Fica vedada a extensão do benefício da sexta parte previsto no § 5º deste artigo, aos servidores que expressamente aderirem a retribuições pecuniárias alternativas que venham a ser criadas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [27/1995](#))

§ 11 Fica vedada a extensão do benefício da sexta parte, previsto no § 6º deste artigo, aos servidores que expressamente aderirem a retribuições pecuniárias alternativas que venham a ser criadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [37/1999](#))

§ 11 Fica vedada a extensão do benefício da sexta parte, previsto no parágrafo 6º deste artigo, aos servidores integrantes de planos de cargos, correios e vencimentos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [62/2013](#))

§ 11 O Município manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso a celebração de convênios ou contratos com outros entes federados. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [61/2012](#))

§ 13 Não poderão ser cedidos os servidores municipais de Santos, sem prejuízo dos vencimentos, para prestar serviços em órgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [80/2017](#))

§ 14 Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior, nos casos de cessão dos servidores municipais de Santos para prestar serviço na Junta Comercial do Estado de São Paulo, Justiça Eleitoral e/ou nas unidades descentralizadas da Secretaria do Patrimônio da União localizada no Município de Santos, desde que devidamente

demonstrado, em processo administrativo, o interesse público. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [83/2018](#))

§ 14 Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior nos casos de cessão dos servidores municipais de Santos para prestar serviço na Junta Comercial do Estado de São Paulo, Justiça Eleitoral, nas unidades descentralizadas da Secretaria do Patrimônio da União localizada no Município de Santos e/ou na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos, desde que devidamente demonstrado, em processo administrativo, o interesse público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 14 Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior nos casos de cessão dos Servidores Municipais de Santos para prestar serviço no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, Justiça Eleitoral, nas unidades descentralizadas da Secretaria do Patrimônio da União localizada no Município de Santos e/ou na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos, desde que devidamente demonstrado, em processo administrativo, o interesse público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [99/2026](#))

§ 15 Fica vedada a permuta dos servidores municipais de Santos, para qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados ou Distrito Federal e de outros municípios. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

Art. 74 A lei assegurará, ao funcionário público estatutário que tenha completado ou venha a completar oito anos de efetivo exercício no mesmo cargo, nível ou símbolo, uma gratificação correspondente a diferença entre o nível ou símbolo de vencimento do cargo que ocupa e o imediatamente superior.

Art. 74. A lei assegurará ao funcionário público estatutário que tenha completado ou venha a completar oito anos de efetivo exercício em cargo do mesmo nível de vencimentos, uma gratificação correspondente à diferença entre o nível de vencimentos do cargo que ocupa e o imediatamente superior. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [5/1992](#))

§ 1º Será permitido apenas o cômputo de um período, pelo funcionário que for beneficiado por este artigo.

§ 2º No caso de ocupante de cargo de nível ou símbolo mais elevado de vencimentos, a gratificação será igual a diferença entre esse nível ou símbolo e imediatamente superior.

§ 2º No caso de ocupante de cargo enquadrado no maior nível de vencimentos, a

**gratificação será igual à diferença entre esse nível e o imediatamente inferior.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [5/1992](#))**

§ 3º O disposto no "caput" deste artigo não beneficia o funcionário que já tenha obtido gratificação com base na legislação anterior.

§ 4º A transformação ou reclassificação do cargo não interrompe a contagem do prazo.

§ 5º Fica assegurado o benefício aos funcionários públicos estatutários inativos que tenham preenchido o tempo necessário.

§ 6º Fica vedada a extensão da gratificação prevista neste artigo, aos servidores que expressamente aderirem a retribuições pecuniárias alternativas que venham a ser criadas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [27/1995](#))

§ 6º Fica vedada a extensão da gratificação prevista neste artigo aos servidores integrantes de planos de cargos, carreiras e vencimentos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [62/2013](#))

Art. 75. O exercício de mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do artigo 38 da [Constituição Federal](#).

Art. 76. Aos servidores públicos eleitos para ocupar, em sindicato de categoria, os cargos de direção, cujo número e atribuições a lei definir, será assegurado o direito de afastamento, durante o tempo em que estiverem no exercício dessas funções, recebendo integralmente seus vencimentos e vantagens.

Parágrafo único. O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais.

Art. 77 O funcionário público estatutário será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta anos, se mulher, com proventos integrais;

b) aos trinta anos de serviço em funções de magistério, docentes e especialistas de educação, se homem, e aos vinte e cinco anos, se mulher, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

d) aos sessenta e cinco anos, se homem, e aos sessenta anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º O funcionário público estatutário, no exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, terá reduzido o tempo de serviço e a idade para efeito de aposentadoria, na forma da lei complementar federal.

§ 2º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos funcionários públicos estatutários em atividade, ainda quando decorrente de reenquadramento, de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 3º O valor do benefício da pensão por morte obedecerá ao limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º O funcionário público estatutário, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade.

Art. 77. O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos poderes Executivo e Legislativo, assim como das autarquias e fundações públicas do Município, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatório realizar avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei;

II - compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade;

III - voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar.

§ 2º Os ocupantes do cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 05 (cinco

anos) em relação àquelas previstas no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, nos termos fixados em lei.

§ 3º As regras para concessão de benefícios previdenciários, suas formas de cálculo e reajustes, bem como as contribuições e demais elementos para custeio do RPPS-Santos, serão disciplinados por lei complementar.

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar - lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

§ 5º É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

§ 6º O rol de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Santos fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, concedidas conforme regras e critérios estabelecidos em lei complementar, observado o disposto nesta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

Art. 78. Fica assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, inclusive de tempo do trabalho comprovadamente exercido pelo funcionário na qualidade de autônomo, fazendo-se a compensação financeira, segundo critérios estabelecidos em lei.

Art. 79. Aplica-se aos servidores públicos municipais, para efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da [Constituição Federal](#).

Art. 80. O Município responsabilizará os seus servidores por alcance e outros danos causados à administração, ou por pagamento efetuado em desacordo com as normas legais, nos termos da lei.

Art. 81. O servidor, durante o exercício do mandato de vereador, será inamovível.

Art. 82. A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos casos em que for recomendada, sem prejuízo de seus vencimentos ou salário e demais vantagens do cargo ou função.

Art. 83 A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

Art. 84. Os cargos de Chefe de Departamento e as gratificações pelo exercício de Chefias de Divisão, Seção, bem como designação para Presidente de Comissões

Permanentes e da Junta de Recursos Fiscais, poderão ser atribuídos aos servidores públicos do Quadro Permanente da Administração.

Art. 85. A lei que dispuser sobre férias garantirá o seu gozo, que em nenhum caso - salvo o de dispensa - será substituído por pecúnia.

CAPÍTULO II

DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 86. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados nos órgãos de imprensa oficial ou não, para que produzam os seus efeitos regulares.

Parágrafo único. As leis municipais, ao serem publicadas na Imprensa oficial, deverão conter, entre a epígrafe e a ementa, os seguintes dados:

I - número da propositura e;

II - nome do autor do projeto (Prefeito, Vereador, Mesa Diretora da Câmara, Comissão ou iniciativa Popular). (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [71](#)/2016)

Art. 87. Os atos administrativos, decretos legislativos, resoluções e outros trabalhos legislativos apresentados pelos Vereadores poderão ser publicados no Diário Oficial do Legislativo, a ser criado por lei.

Seção I

Do Registro

Art. 88. O Município terá os livros que forem necessários aos seus serviços e, obrigatoriamente, os de:

I - termo de compromisso de posse;

II - declaração de bens;

III - registro de leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções e portarias;

IV - atas das sessões da Câmara;

V - cópia de correspondência oficial;

VI - protocolo, índice de papéis e livros arquivados;

VII - licitações e contratos para obras e serviços;

VIII - contrato de servidores;

IX - contratos em geral;

X - contabilidade e finanças;

XI - concessões e permissões de bens imóveis e de serviços;

XII - tombamento de bens imóveis;

XIII - registro de loteamentos aprovados.

§ 1º Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.

§ 2º Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente autenticados.

Seção II

Da Forma

Art. 89. Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com observância das seguintes normas:

I - decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

- a) regulamentação de lei;
- b) instituição, modificação e extinção de atribuições não privativas de lei;
- c) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários;

II - portaria, nos seguintes casos:

- a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais;
- b) designação, lotação ou relotação nos quadros de pessoal;
- c) autorização para contrato e dispensa de servidores sob o regime de legislação trabalhista;
- d) abertura de sindicâncias e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos;

e) outros casos determinados em lei ou decreto.

§ 1º O decreto é o ato característico e privativo do Prefeito, assim como a lei, o decreto legislativo e a resolução o são da Câmara.

§ 2º A portaria, o regulamento e os despachos com outras denominações poderão ser editados pelas autoridades dos Poderes Legislativo e Executivo, conforme dispuserem a lei ou o regimento.

Seção III

Das Informações, do Direito de Petição e Das Certidões

Art. 90. A Administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de quinze dias úteis, certidões de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.

Parágrafo único. A obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, bem como a apresentação de requerimentos independem do pagamento de taxas, inclusive os referentes a protocolo.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 91. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 92. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido em regulamento.

Art. 93. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando o interesse público exigir.

§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado.

§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser

outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turísticas, mediante autorização legislativa.

§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por decreto.

§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias.

Art. 94. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada está nos seguintes casos:

- a) doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato;
- b) permuta;

II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada está nos seguintes casos:

- a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social;
- b) permuta;
- c) ações, que serão vendidas em Bolsa.

§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado.

§ 2º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas, remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.

§ 3º Na doação dos bens móveis e imóveis, deverá ser avaliado o interesse da coletividade.

§ 4º A doação de bem imóvel a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera do governo, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, dependerá de avaliação prévia e autorização legislativa, devendo constar obrigatoriamente do contrato a finalidade da doação e cláusula de retrocesso, sob pena de nulidade do ato. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [67/2015](#))

Art. 95. Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados:

I - pela sua natureza;

II - em relação a cada serviço.

§ 1º Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. **(Parágrafo único transformado em § 1º pela Emenda à Lei Orgânica nº [86/2020](#))**

§ 2º O inventário de todos os bens municipais será encaminhado, anualmente, à Câmara. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [86/2020](#))

Art. 96. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

Art. 97. Poderão ser cedidos a particular, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens recebidos.

Parágrafo único. A lei definirá a forma, condição e requisitos para que a cessão, prevista neste artigo, se faça de modo isonômico.

CAPÍTULO IV

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 98. Ressalvados os casos especificados em lei, as obras, os serviços, as compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Parágrafo único. É vedada à administração pública direta, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e à segurança no trabalho, que não cumpram a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho, bem como reproduzam práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia.

§ 1º É vedada a administração pública direta, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo Poder Público a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e a segurança no trabalho, que não cumpram a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho bem como reproduzam práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [78/2017](#))

§ 2º O contratado, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar, desde que os subcontratados comprovem idoneidade, competência na execução da obra, serviço ou fornecimento e atenda às condições previstas no § 1º. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [78/2017](#))

Art. 99. A prestação de serviços públicos, pelo Município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, será regulada em lei complementar que assegurará:

I - exigência de licitação, em todos os casos;

II - definição do caráter especial dos contratos de concessão ou permissão, casos de prorrogação, condições da caducidade, forma de fiscalização e rescisão;

III - direitos dos usuários;

IV - política tarifária;

V - obrigação de manter serviço adequado.

Parágrafo único. O Município manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e revisão de suas tarifas.

Art. 100. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público e poderão ser retomados quando não

atenderem satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato.

Parágrafo único. Os serviços de que trata este artigo não serão subsidiados pelo Poder Público, em qualquer medida, quando prestados por particulares. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [70](#)/2016)

TÍTULO V

DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS

CAPÍTULO I

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Seção I

Princípios Gerais

Art. 101. O Município poderá instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

§ 3º A legislação municipal tributária respeitará as disposições da lei complementar federal quanto a:

I - conflito de competência;

II - regulamentação às limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - normas gerais sobre:

- a) definição de tributos e suas espécies, bem como fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes de impostos;
- b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
- c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

§ 4º O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Art. 102. A lei disporá sobre a isenção do recolhimento dos Impostos Predial e Territorial Urbano às sociedades de melhoramentos, nas áreas ocupadas por suas sedes.

Seção II

Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 103. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:

I - exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

- a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
- b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de meios de ligação na forma de túneis, balsas ou pontes entre as áreas insular e continental de Santos e intermunicipais;

VI - instituir impostos sobre:

- a) patrimônio, renda ou serviços da União ou do Estado;
- b) templos de qualquer culto;
- c) patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
- d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

VII - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

§ 1º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias, cooperativas habitacionais e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas atividades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 2º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel.

§ 3º As vedações expressas no inciso VI, "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 4º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 5º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica municipal.

Seção III

Dos Impostos

Art. 104. Compete ao Município instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, I, "b", da [Constituição Federal](#) e definidos em lei complementar.

§ 1º O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos do Código Tributário Municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.

§ 2º O imposto previsto no inciso III não exclui a incidência do imposto estadual sobre a mesma operação.

§ 3º As alíquotas dos impostos previstos nos incisos III e IV não poderão ultrapassar o limite fixado em lei complementar federal.

Art. 105. Todas as entidades beneficiadas com isenção de impostos ficarão obrigadas a encaminhar aos Poderes Executivo e Legislativo, até 30 de junho, relatório circunstanciado das atividades do ano anterior, especificando pormenorizadamente a aplicação de receita e despesa.

Art. 106. O Município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária que lhe forem entregues pela União e pelo Estado.

Seção IV

Da Receita e da Despesa

Art. 107. A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos.

Art. 108. A fixação de preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será estabelecida pelo Prefeito, mediante edição de decreto.

Parágrafo único. Os preços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes.

Art. 109. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1º Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento do domicílio fiscal do

contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2º Do lançamento do tributo cabe recurso ao Prefeito, assegurado para sua interposição o prazo de quinze dias, contados da data do recebimento da notificação.

Art. 110. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na [Constituição Federal](#) e às normas de direito financeiro.

Art. 111. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível, crédito votado pela Câmara e empenho prévio, salvo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário.

Art. 112. As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo casos previstos em lei.

CAPÍTULO II DAS FINANÇAS

Art. 113. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

Art. 114 O Poder Executivo publicará e enviará ao Legislativo, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Art. 114. **O Poder Executivo publicara e enviará ao Legislativo, até trinta dias após o**

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentaria e relatório circunstanciado dos gastos com publicidade da administração direta, indireta e fundacional. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [10/1992](#))

§ 1º Até dez dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Poder Executivo as informações necessárias.

§ 2º O Poder Legislativo publicará seu relatório, nos termos deste artigo.

§ 3º O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Poder Legislativo, compreendidos os créditos suplementares e especiais sem vinculação a qualquer tipo de despesa, será entregue em duodécimos, até o dia vinte de cada mês em cotas estabelecidas na programação financeira.

CAPÍTULO III

DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Disposições Gerais.

Art. 115. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de fomento.

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá reservar percentual do Orçamento Anual para atender às emendas dos Vereadores, para investimento em obras, equipamentos e serviços que não acarretem aumento de despesas continuadas, e/ou para destinação aos Fundos Municipais, cujas previsões orçamentárias não poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica de programação ou de

um órgão para outro da Administração Municipal, sem prévia autorização legislativa. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [57/2010](#))

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá reservar percentual de 0,7% (sete décimos por cento) a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida a ser prevista no projeto de lei orçamentário encaminhado pelo Poder Executivo, para atender às Emendas Parlamentares dos Vereadores, com subvenção, auxílio, contribuição, bem como com a celebração de parcerias através de termo de cooperação ou de fomento, com entidades privadas sem fins lucrativos, além de investimentos em obras, equipamentos e serviços que não acarretem aumento de despesas continuadas e/ou para destinação aos Fundos Municipais, cujas previsões orçamentárias não poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica da programação ou de um órgão para outro da Administração municipal, sem prévia autorização do Autor da Emenda Parlamentar, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [74/2016](#))

§ 2º-A A Lei de Diretrizes orçamentárias deverá reservar percentual de 0,8% (oito décimos por cento) a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita líquida a ser prevista no projeto de lei orçamentário encaminhado pelo Poder Executivo, para atender às emendas parlamentares dos vereadores com investimentos em obras, equipamentos e serviços, além de subvenção, auxílio e/ou contribuição, através da celebração de parcerias, por meio de termo de cooperação ou de fomento, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º A Lei de Diretrizes orçamentárias deverá reservar percentual de 1,0% (um por cento) a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita líquida a ser prevista no projeto de lei orçamentário encaminhado pelo Poder Executivo, para atender às emendas parlamentares dos vereadores com investimentos em obras, equipamentos e serviços, além de subvenção, auxílio e/ou contribuição, através da celebração de parcerias, por meio de termo de cooperação ou de fomento, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [89/2021](#))

§ 2º-A A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá reservar o percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) a 2% (dois por cento) da receita líquida a ser prevista no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo, para atender às emendas parlamentares dos vereadores com investimentos em obras, equipamentos e serviços, além de subvenção, auxílio e/ou contribuição, através da celebração de parcerias, por meio de termo de cooperação ou de fomento, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [93/2023](#))

§ 2º-A. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá reservar o percentual de 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) a 2% (dois por cento) da receita líquida a ser prevista no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado ao Poder Executivo, para

atender às Emendas Parlamentares dos Vereadores com investimento em obras, equipamentos e serviços, além de subvenção, auxílio e/ou contribuição, através da celebração de parcerias, por meio de termo de cooperação ou de fomento, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [96/2025](#))

§ 2º B As proposições de despesas públicas dos Vereadores, incluídas no Orçamento Anual, cujas previsões orçamentárias excederem o percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica de programação ou de um órgão para outro da Administração Municipal, na forma da legislação vigente no exercício financeiro. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [57/2010](#))

§ 2º-B A metade do percentual destinado às emendas parlamentares será destinada, obrigatoriamente, a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-C É vedada a destinação dos recursos das emendas parlamentares para ações ou serviços que acarretem aumento de despesas continuadas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-D Não poderão ser apresentadas emendas parlamentares com valor inferior a 1% (um por cento) do valor total destinado a cada vereador. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-D Não poderão ser apresentadas emendas parlamentares com valor inferior a 0,5% (meio por cento) do valor total destinado a cada vereador. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [95/2023](#))

§ 2º-D. Não poderão ser apresentadas emendas parlamentares com valor inferior a 0,3% (três décimos por cento) do valor total destinado a cada vereador. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [98/2025](#))

§ 2º-E Os recursos oriundos de emendas parlamentares poderão ser remanejados, inclusive, de um órgão para outro da Administração Municipal, desde que com a devida autorização do Vereador Autor da emenda. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-F É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 2º - A deste artigo, salvo nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-G No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo anterior deste Art, serão adotadas as seguintes medidas:

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento;

II - até 180 (cento e oitenta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Vereador Autor da emenda indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação ao cujo impedimento seja insuperável, autorizando o remanejamento;

III - Se após o término do prazo previsto no inciso II, o Vereador Autor da emenda não se manifestar sobre o remanejamento, será esse implementado por ato do Poder Executivo. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-H Após o prazo previsto no inciso III do § 2º G, as programações orçamentárias previstas no § 2º - F não serão de execução obrigatória, nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 2º - G. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-I As proposições de despesas públicas dos Vereadores, incluídas no Orçamento Anual, cujas previsões orçamentárias excedem o percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica de programação ou de um órgão para outro da Administração Municipal, na forma de legislação vigente no exercício financeiro. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-J Nos Projetos de Lei encaminhados para a execução das emendas parlamentares deverão constar o nome do Vereador Autor da emenda e o número da emenda parlamentar correspondente. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-K Ficam obrigadas as Secretarias que receberem emendas parlamentares a apresentar Relatório Analítico com as informações sobre o andamento das emendas parlamentares executadas e não executadas, na primeira quinzena dos meses de abril, agosto e novembro do ano de execução orçamentária. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [85/2019](#))

§ 2º-L Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias relativas às emendas parlamentares poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do

exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [95/2023](#))

§ 3º Os planos e programas municipais, distritais, de bairros, regionais e setoriais previstos nesta Lei Orgânica serão elaboradas em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara.

§ 4º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria de capital social, com direito a voto.

§ 5º O orçamento anual conterá dotação específica destinada ao atendimento de entidades, desde que sejam consideradas de utilidade pública e que cuidem de pessoas deficientes de qualquer natureza, na forma do que dispuser a lei.

§ 6º Cabe à lei complementar, com observância da legislação federal:

I - dispor sobre o exercício financeiro a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual;

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta ou indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

§ 7º As leis orçamentárias a que se refere este artigo deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [75/2016](#))

§ 8º As diretrizes do Programa de Metas serão incorporadas ao projeto de lei que visar a instituição do Plano Plurianual dentro do prazo legal definido para a sua apresentação à Câmara Municipal. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [75/2016](#))

Seção II

Das Vedações Orçamentárias

Art. 116. A lei orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo, na proibição, a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita.

Art. 117. São vedados:

I - o início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos e que se referem os artigos 158 e 159 da [Constituição Federal](#), a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212 da [Constituição Federal](#) e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, previstas no artigo 165, § 8º, da [Constituição Federal](#);

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento anual, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas da administração indireta, das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas ou fundos do Município;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime contra a administração.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública, devendo o Prefeito submetê-lo de imediato à Câmara que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias, a fim de apreciar a solicitação, cuja aprovação deverá ocorrer por maioria absoluta.

Seção III

Dos Projetos Orçamentários

Art. 118 O Prefeito enviará à Câmara, até o dia trinta de setembro de cada ano, o projeto de lei orçamentária e o plano plurianual de investimentos.

Art. 118. O Prefeito encaminhará à Câmara, até o dia trinta de setembro de cada ano, o projeto de lei orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2007](#))

Art. 119. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenção, anistias, remissões e benefícios de natureza financeira e tributária.

Art. 120. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara na forma do Regimento Interno, respeitadas as disposições deste artigo.

§ 1º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida.

III - sejam relacionadas:

- a) com correção de erros ou omissões;
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 2º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 3º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, em Plenário, da parte cuja alteração é proposta.

§ 4º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Prefeito, à Câmara, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 115, § 6º, I, desta Lei.

§ 5º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 6º Não iniciados no prazo previsto na lei complementar referida no artigo 115, § 6º, I, desta Lei a Câmara elaborará, nos trinta dias seguintes, os projetos e propostas de que trata este artigo.

§ 7º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 121. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos pelos quais o Município responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza

pecuniária.

Art. 122. O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de parecer prévio sobre as contas que o Prefeito deverá prestar à Câmara.

§ 1º As contas serão apresentadas dentro de noventa dias após o encerramento do exercício financeiro.

§ 2º Se até esse prazo não tiverem sido apresentadas as contas, a Câmara comunicará de imediato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 3º Somente pela decisão de dois terços dos membros da Câmara, deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas.

Art. 123. O Poder Legislativo criará, no âmbito de sua competência, Comissão Permanente de Fiscalização, composta de três vereadores eleitos na forma do Regimento Interno da Câmara.

Parágrafo único. Compete à Comissão Permanente de Fiscalização verificar todas as irregularidades praticadas pela administração direta, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

Art. 124. A Comissão Permanente de Fiscalização, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios e subvenções não aprovadas, poderá solicitar da autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Comissão Permanente de Fiscalização solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria, em caráter de urgência.

§ 2º Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a Comissão Permanente de Fiscalização, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Câmara a sua sustação

Art. 125. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos

programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência à Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte integrante e legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara.

§ 3º A Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara, tomando conhecimento de irregularidades ou ilegalidades, poderá solicitar à autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários, agindo na forma prevista no § 1º do artigo interior.

§ 4º Entendendo o Tribunal de Contas pela irregularidade ou ilegalidade, a Comissão Permanente de Fiscalização proporá à Câmara as medidas que julgar convenientes à situação.

Art. 126. O movimento de caixa do dia anterior será publicado diariamente, por edital afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara.

Art. 127. Mensalmente, até o dia vinte, o balancete relativo à receita e à despesa do mês anterior será encaminhado à Câmara, afixado mediante edital no edifício da Prefeitura e da Câmara e publicado no órgão oficial ou não da imprensa do Município.

TÍTULO VI

DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA ECONÔMICA

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 128. O Município, dentro de sua competência, organizará a ordem econômica, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade.

Art. 129 A ação do Município, no domínio econômico, terá por objetivo estimular, orientar e democratizar as relações da sociedade, visando à defesa dos interesses da coletividade, promovendo a justiça social.

Art. 129. A ação do Município, no domínio econômico, terá por objetivo estimular, orientar e democratizar as relações da sociedade, visando à defesa dos interesses da coletividade, promovendo a justiça social e fomentando as ações de economia solidária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [65/2015](#))

Art. 130. O Município criará, mediante lei complementar, Conselho de Desenvolvimento Econômico, integrado por representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, além dos empresários e técnicos dos diferentes setores de atividade, o qual terá como objetivo apresentar subsídios para o planejamento econômico na sua jurisdição.

Art. 131. A exploração direta da atividade econômica, pelo Município, só será permitida em caso de relevante interesse coletivo, na forma da lei complementar que, dentre outras, especificará as seguintes exigências para as empresas públicas e sociedades de economia mista ou entidade que criar ou manter:

I - regime jurídico das empresas privadas;

II - proibição de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado;

III - adequação da atividade ao plano diretor, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias;

IV - orçamento anual aprovado pelo Prefeito.

Parágrafo único. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Art. 132. Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, na forma a lei, a empresas brasileiras de capital nacional.

Art. 133. O Município dispensará à microempresa e à empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias, no seu âmbito, por meio de lei.

Art. 134. O Município criará lei específica referente aos trabalhadores portadores de deficiência física, às comunidades rurais, artesanais e indígenas, e à sua organização, procurando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, saúde e bem-estar social.

§ 1º O Município deverá criar órgão de assistência e encaminhamento de mão-de-obra ociosa.

§ 2º Serão isentas de impostos e taxas as respectivas comunidades e organizações.

Art. 135. O Município dará tratamento diferenciado, através de lei complementar, ao comércio ambulante, resguardados os direitos dos comerciantes legalmente estabelecidos.

Art. 136 O Município criará o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito de Bertioga, na forma DA LEI. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [28](#)/1995, renumerando-se os artigos seguintes)

Seção I

Do Desenvolvimento Urbano

Art. 136. A política de desenvolvimento urbano, a ser implantada pelo Poder Executivo, conforme diretrizes fixadas em lei, será resultante de uma ação integrada entre o Executivo e o Legislativo, consultas e audiências públicas com entidades organizadas, e terá por objetivo o pleno desenvolvimento social e a garantia do bem-estar da comunidade.

Art. 137. No estabelecimento das diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará:

I - justa distribuição dos benefícios, minimizando naturais ônus decorrentes do processo de urbanização;

II - às pessoas portadoras de deficiência física, acesso nos transportes coletivos, a edificações públicas e particulares, de frequência aberta ao público, e a logradouros públicos;

III - mediante mecanismos definidos em lei específica, consulta e aprovação prévia da população local, nos casos de desafetação de bens de uso comum do povo;

IV - espaços físicos adequados à execução de uma política ordenada de expansão das atividades portuárias, retroportuárias e industriais não poluentes, às quais garantirá especial atenção, salvaguardando locais de controle ambiental;

V - prioridade aos estudos técnicos visando à integração do território do Município, envolvendo, inclusive, a possibilidade de participação da iniciativa privada a ser definida em lei;

VI - especial atenção ao patrimônio histórico e cultural, aos sítios arqueológicos, à criação de subzonas de preservação ambiental e à proteção de referenciais urbanísticos característicos da memória cultural da cidade.

Art. 138. O Poder Executivo criará o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, através de lei específica.

Seção II

Do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana

Art. 139. O Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana abrange a totalidade do território do Município, contendo objetivos da comunidade e Governo, prioridades, estratégias para alcançar as finalidades pretendidas, aspectos e diretrizes econômico-financeiras e administrativas, e compreende:

I - atividades econômicas do Município;

II - situação e perspectiva das atividades portuárias, retroportuárias, turísticas e correlatas;

III - exigências fundamentais de ordenação do Município, incluindo:

- a) adequação entre as funções urbanas e as atividades portuárias;
- b) revitalização de áreas degradadas, com especial atenção às encortiçadas;
- c) conservação e recuperação do meio ambiente, eliminando as fontes agressoras;
- d) especial atenção às áreas de risco geológico, mangues, restingas, comunidades indígenas, praias, região do estuário, Mata Atlântica e mata ciliar;

IV - normas para produção, uso e ocupação do solo, aplicadas a áreas urbanas, de expansão urbana e de interesse urbano, tais como bacias de mananciais, sítios naturais de interesse turístico, zona do porto e retroporto;

V - fixação do perímetro urbano e de expansão urbana.

§ 1º O Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana deve ser elaborado e/ou revisto no primeiro ano de mandato do Prefeito, definindo-se as linhas mestras da política de sua administração.

§ 2º O Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana deve orientar a elaboração dos orçamentos anual e plurianual, bem como do plano de ação do Governo.

§ 3º As leis de parcelamento e zoneamento somente poderão ser alteradas uma vez a cada ano.

§ 4º A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana deve envolver a participação de entidades representativas, conforme lei específica, através de consultas e debates nas várias etapas do processo de análise e decisão.

Art. 140 Em cumprimento ao disposto no artigo anterior, o Município adequará a legislação existente e, em especial, a referente ao Plano Diretor Físico, ao Código de Edificações, Código de Posturas e Código de Uso e Ocupação do Solo de Bertioga.

Art. 140. **Em cumprimento ao disposto no artigo anterior, o Município adequará a legislação existente e, em especial, a referente ao Plano Diretor Físico, ao Código de Edificações e ao Código de Posturas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [28/1995](#))**

Parágrafo único. As alterações do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, no que concerne às atividades modificadoras do meio ambiente, ficam sujeitas aos controles e restrições determinados pelas legislações federal e estadual.

Art. 141. O Município poderá exigir, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo;

III - desapropriação, com pagamento mediante título da dívida pública, de emissão

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de até dez anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 142. Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à morada do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel, nos termos e no limite do valor que a lei fixar.

Seção III

Da Habitação

Art. 143. A habitação é função social do Município e será exercida mediante política de ações que visem a assegurar a todos o direito à moradia.

Art. 144. O Município, através de política fiscal, deverá criar mecanismo que incentive a função social da propriedade.

Art. 145. As ações do Poder Público para o setor da habitação serão desenvolvidas mediante levantamento periódico das necessidades habitacionais do Município e prioritariamente objetivarão:

I - planejamento e a execução de programas de construção de moradias populares, definidos em lei;

II - garantia de condições habitacionais e de infraestrutura, em especial as de saneamento básico, escola pública, posto de saúde e transporte;

III - adoção de política de produção, em alta escala, de componentes básicos para a construção de moradias, os quais possam ser repassados aos projetos a preço de custo;

IV - recuperação de regiões deterioradas, transformando-as em centros habitacionais para famílias de baixa renda;

V - acesso da população aos vazios urbanos com vocação habitacional, através de adoção de mecanismos que não causem ônus ao Município, preferencialmente;

VI - adoção de medidas que viabilizem projetos residenciais, destinados aos idosos.

VII - garantia de moradia à população de baixa renda, através do Programa da Locação Social. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [31](#)/1996)

Art. 146. É obrigatória a manutenção atualizada, pelo Poder Público, dos respectivos cadastros imobiliários e de terras públicas, abertos à consulta dos cidadãos, como

forma de dinamizar a aquisição de áreas para fins habitacionais.

§ 1º As terras públicas municipais serão prioritariamente destinadas ao assentamento da população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos, na forma da lei.

§ 2º As áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes, áreas de riscos geológicos ou áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental e turístico não poderá ter alterados seus fins, objetivos e destinação originalmente estabelecidos, em qualquer hipótese.

Art. 147. O Município consignará, anualmente, no orçamento, percentual a ser aplicado no setor habitacional, com vistas a garantir a produção e o acesso à moradia às populações de baixa renda, através de sistema municipal de financiamento, articulado com a obtenção de recursos junto a outros órgãos governamentais.

Parágrafo único. O montante de despesas com habitação não poderá ser inferior a 5% (cinco por cento) das despesas globais do orçamento anual do município. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [33/1996](#))

Art. 148 O Poder Executivo criará o Fundo de Incentivo à Construção de Habitação Popular, através de lei específica.

Art. 148. O Poder Executivo criará o Fundo de Incentivo à Construção da Habitação Popular, através da lei específica, cuja administração será fiscalizada pelo Conselho Municipal de Habitação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [30/1996](#))

Art. 149. O Poder Executivo criará o Conselho Municipal de Habitação, através de lei específica.

Seção IV

Dos Transportes

Art. 150. Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo, que tem caráter essencial, na forma do inciso V do artigo [30](#), da [Constituição Federal](#).

Art. 151. A prestação do serviço de transporte coletivo deve ter como objetivo:

- a) acessibilidade a todo cidadão;
- b) valor da tarifa condizente com o poder aquisitivo da população;
- c) boa qualidade do serviço;
- d) garantia de rentabilidade do capital empregado.

Art. 152. A lei disporá sobre as condições, os requisitos e incentivos que facilitem a prestação do serviço de táxis, transporte coletivo de escolares, autolotação em peruas e demais meios de transporte alternativo do Município.

Art. 153. Compete ao Município avaliar as condições, os requisitos e incentivos que facilitem a implementação e alteração do sistema de transporte intermodal e intramodal.

Parágrafo único. O exercício da competência a que se refere este artigo pode abranger a organização e gerência de:

- a) tráfego local;
- b) estacionamentos;
- c) atividades de carga e descarga;
- d) transporte coletivo local de passageiros por hidrovias;
- e) transporte coletivo de passageiros por ferrovias;
- f) implantação do sistema de ciclovias.

Seção V

Do Meio Ambiente

Art. 154 Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - definir, em lei complementar, os espaços territoriais do Município a serem especialmente protegidos, bem como seus componentes, vedada qualquer utilização que comprometa a sua integridade;

III - exigir, na forma da lei, para instalação de obra, atividade ou parcelamento do solo potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental, a que se dará publicidade e se discutirá em audiência pública, após análise do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Câmara;

IV - controlar a produção, a comercialização, e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente,

fiscalizando-os na forma da lei.

IV - Controlar a produção, a comercialização, a estocagem e o emprego de técnicas, e métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à vida, à qualidade de via e ao meio ambiente, fiscalizando-os na forma da lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [12](#)/1993)

V - tornar obrigatória a educação ambiental em sua rede de ensino, bem como promover a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente;

VI - proteger a flora e a fauna, vedada, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade;

VII - proteger a comunidade contra a poluição sonora e visual, causada por atividades industriais, comerciais, de lazer e outras;

VIII - dar destinação final adequada aos resíduos urbanos e hospitalares;

IX - disciplinar, em lei, o horário e o itinerário a ser percorrido, nas vias do Município, por veículos transportadores de cargas perigosas de qualquer natureza ou potencialmente nocivas à população e ao meio ambiente, bem como o acondicionamento dessas cargas;

X - proibir o transporte de rejeitos tóxicos nas vias públicas do Município;

XI - proibir, no território municipal, a utilização de qualquer área para servir de depósito de lixo químico;

XII - disciplinar, na forma da lei, a implantação de áreas verdes nas construções em geral.

Art. 154. Ao Município compete promover a diversidade e a harmonia com a Natureza, bem como preservar, recuperar, restaurar e ampliar os processos ecossistêmicos naturais, de modo a proporcionar a resiliência socioecológica dos ambientes urbanos e rurais.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - definir, em Lei Complementar, os espaços territoriais do Município a serem especialmente protegidos, bem como seus componentes, vedada qualquer utilização que comprometa a sua integridade;

III - exigir, na forma da Lei, para instalação de obra, atividade ou parcelamento do solo potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental, a que se dará publicidade e se discutirá em audiência pública, após análise do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Câmara;

IV - controlar a produção, a comercialização, a estocagem e o emprego de técnicas, e métodos e substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente, fiscalizando-os na forma da Lei;

V - tornar obrigatória a educação ambiental em sua rede de ensino, bem como promover a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente;

VI - proteger a flora e a fauna, vedada, na forma da Lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade;

VII - proteger a comunidade contra a poluição sonora e visual, causada por atividades industriais, comerciais, de lazer e outras;

VIII - dar destinação final adequada aos resíduos urbanos e hospitalares;

IX - disciplinar, em Lei, o horário e o itinerário a ser percorrido, nas vias do Município, por veículos transportadores de cargas perigosas de qualquer natureza ou potencialmente nocivas à população e ao meio ambiente, bem como o acondicionamento dessas cargas;

X - proibir o transporte de rejeitos tóxicos nas vias públicas do Município;

XI - proibir, no território municipal, a utilização de qualquer área para servir de depósito de lixo químico;

XII - disciplinar, na forma da Lei, a implantação de áreas verdes nas construções em geral.

XIII - promover práticas de economia e medicina integrativa, tais como as práticas

agroecológicas, da economia ecológica e solidária, da educação ecológica e das práticas complementares e integrativas de saúde, de modo a garantir a qualidade de vida das populações humanas e não humanas.

§ 2º O Poder Público promoverá políticas públicas e instrumentos de monitoramento ambiental para que a natureza adquira titularidade de direito e seja considerada nos programas do orçamento municipal e nos projetos e ações governamentais, devendo as tomadas de decisões ter respaldo na Ciência, utilizando os princípios e práticas de conservação da natureza, observando o princípio da precaução e buscando envolver os Poderes Legislativo e Judiciário, o Estado e a União, os demais municípios da Região Metropolitana e as Organizações da Sociedade Civil.

§ 3º O planejamento e a gestão dos recursos naturais devem fomentar o manejo sustentável dos recursos de uso comum e as práticas agroecológicas, garantindo a qualidade de vida e a interconexão de todos os seres humanos e não humanos que compõem, em sua universalidade, a Terra como um organismo vivo com metabolismo próprio, respeitando os princípios do bem viver e conferindo à Natureza titularidade de direito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [97/2025](#))

Art. 155. O Município garantirá a preservação do meio ambiente no seu território, evitando reflexos negativos sobre o ambiente regional.

Art. 156. O Município consignará, anualmente, no orçamento, percentual para preservação e recuperação do meio ambiente.

Art. 157. O Poder Público apoiará, através de seus próprios dispositivos legais, as ações da Polícia Florestal na defesa do meio ambiente.

Art. 158. O Município estimulará a pesquisa e utilização de fontes energéticas alternativas e limpas, como o gás natural, a energia solar e a eólica.

Art. 159. Os manguezais, os costões, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, as margens dos rios, as encostas dos morros, a região do estuário, o Vale do Quilombo, as praias e seus jardins e os canais de drenagem ficam sob a proteção do Município, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Parágrafo único. O Município deverá promover medidas de ação judicial ou policial, interditando obras ou atividades semelhantes que se instalarem nesses locais, executando sua imediata remoção.

Art. 160. É assegurado a todos o livre acesso às praias do Município, que serão consideradas patrimônio público inalienável e reservado perpetuamente à população.

§ 1º Sempre que, por qualquer motivo, for impedido ou dificultado o acesso às praias, o Município adotará providências imediatas para garantia desse direito.

§ 2º O Município deverá utilizar-se da desapropriação para abertura do acesso a que se refere este artigo.

Art. 161. O Município estabelecerá consórcio com outros Municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, particularmente quanto à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais.

Art. 162. As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidade de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação.

Parágrafo único. Serão garantidos, anualmente, no orçamento, recursos para conservação das áreas de que trata este artigo.

Art. 163. Aquele que explorar recursos minerais, inclusive a extração de areia, cascalho ou pedreiras, somente o fará após a apresentação de relatório de impacto ambiental, na forma da lei, e de respectiva licença de instalação e funcionamento, ficando obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente.

Art. 164. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções administrativas e penais, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 165. O Poder Público manterá o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, órgão autônomo deliberativo, e garantirá a participação da comunidade em geral, com atribuições definidas em lei.

Art. 166. O Município criará fundo para preservação e recuperação do meio ambiente, através de lei, com o objetivo de promover a captação de recursos financeiros destinados à proteção e recuperação do meio ambiente.

Seção VI

Da Metropolização

Art. 167. O Município direcionará esforços para compatibilizar a sua linha de desenvolvimento aos princípios de metropolização estabelecidos no artigo 153 da Constituição Estadual, em busca de uma ação integrada com os demais Municípios definidos na legislação estadual.

Art. 168. A compatibilização prevista no artigo anterior, no que couber, inclui a ordenação de planos, programas, orçamentos, investimentos e ações com as metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e de ordenação territorial.

Art. 169. Para vinculação ao processo e desenvolvimento integrado, o Município destinará recursos específicos, nos respectivos planos plurianuais e orçamentos, para desempenho das funções públicas de interesse comum.

Art. 170. Dentro dos princípios de integração desenvolvimentista, o Município atuará no conselho de caráter normativo e deliberativo a ser criado pelo Estado, mediante lei complementar, na forma do artigo 154, § 1º, da Constituição Estadual.

Parágrafo único. Em obediência à legislação estadual, o Município assegurará a participação da população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou funções públicas em nível regional, dentro de orientações específicas no seu âmbito.

Art. 171. O Município poderá buscar o desenvolvimento integrado com outros Municípios por meio da formação de consórcios, convênios e associações criados com objetivo de interesse comum, mediante lei específica.

Seção VII

Dos Recursos Hídricos e Minerais

Art. 172. O Município participará do sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, através do qual se assegurará meios financeiros e institucionais para:

I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para abastecimento da população;

II - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras, na forma da lei;

III - a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e

futuro;

IV - a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança pública e prejuízos econômicos ou sociais;

V - a gestão das águas de interesse exclusivamente local.

Art. 173. Para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, o Município adotará medidas no sentido:

I - da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às populações e da implantação, conservação e recuperação de matas ciliares;

II - do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas sujeitas a inundações frequentes, e da manutenção da capacidade de infiltração do solo;

III - da implantação de sistema de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis;

IV - da instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão.

Art. 174. O Município deverá promover, em conjunto com o Estado e de maneira sistemática, levantamentos geológicos básicos do seu território e executar programa permanente de cadastramento de áreas de risco, movimentos de massa-erosão, estabilidade de encostas e de construção de obras civis.

Seção VIII

Do Saneamento

Art. 175. As ações de saneamento, executadas em consonância com o Estado, devem prever a utilização racional da água, do solo e do ar, de modo compatível com a preservação e melhoria da qualidade da saúde pública e do meio ambiente.

Art. 176. A lei estabelecerá política de ações, visando a impedir que loteamentos e conjuntos habitacionais sejam construídos e ocupados sem o funcionamento adequado das redes de água potável e dos sistemas coletores de esgotos, com seus respectivos tratamentos e drenagem.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA SOCIAL

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 177. O Município, dentro de sua competência, assegurará o bem-estar social e garantirá o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo.

Art. 178. A ordem social tem por base o primado do trabalho, garantindo a todos, no âmbito da competência municipal, o direito ao emprego e à justa remuneração, que proporcionem existência digna na família e na sociedade.

Art. 179. O Município assegurará, em seus orçamentos anuais, percentual nunca inferior a um por cento para financiar programas relativos à promoção social e ao bem-estar da população.

Seção I

Da Saúde

Art. 180 A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 180. **A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#)) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))**

§ 1º O atendimento será de caráter integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

§ 2º A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Art. 181 As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita através de serviços oficiais e, supletivamente, através de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Art. 181. **As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser**

feita, diretamente, através de terceiros, ou por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#)) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

§ 1º As instituições privadas de saúde, conveniadas com o sistema único de saúde, ficarão sob a fiscalização do setor público, mas questões de controle de qualidade e de informações e registros de atendimento, conforme os códigos sanitários (nacional, estadual e municipal) e as normas do sistema único de saúde.

§ 2º A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do sistema único de saúde e do Conselho Municipal de Saúde, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica, articulação do sistema e o grau de complexidade.

Art. 182 A lei disporá sobre a criação, composição funcionamento e atribuições do Conselho Municipal de Saúde, de caráter deliberativo e paritário, constituído de representantes de entidades de usuários, profissionais de saúde e do Poder Executivo.

Art. 182. O Município constituirá, com a União e o Estado, o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção do Poder Público Municipal em sua esfera de governo;

II - atendimento integral, com ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas e sociais, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade na formulação, controle e fiscalização da política municipal de saúde;

IV - gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança aos usuários de despesas e taxas, sob qualquer título. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#)) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

Art. 183 O Município integra, com a União e o Estado, o sistema único de saúde, cujas ações e serviços públicos, na sua circunscrição territorial, são por ele dirigidos, com as seguintes diretrizes:

I - participação da comunidade;

II - integralidade na prestação das ações de saúde adequada às realidades epidemiológicas e sociais;

III - participação do Conselho Municipal de Saúde na formulação, gestão e no controle da política municipal e das ações de saúde.

Art. 183. O Sistema Único de Saúde no plano municipal, será financiado, nos termos do artigo 195 da [Constituição Federal](#), com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União e da Seguridade Social, além de outras fontes. (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38](#)/1999)

§ 1º O conjunto dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no Município constituem o Fundo Municipal de Saúde conforme lei municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32](#)/1996)

§ 2º O montante das despesas de saúde com recursos próprios não será inferior a 10% das despesas globais do orçamento anual do Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32](#)/1996)

§ 2º O Município aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e parágrafo 3º, da [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [87](#)/2021)

Art. 184 O sistema municipal de saúde será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União, da seguridade social, além de outras fontes. Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.

Art. 184. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º As Instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º As instituições privadas de saúde ficarão sob a fiscalização do setor público nas questões de controle de qualidade e de Informações, conforme as normas do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32](#)/1996) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38](#)/1999)

Art. 185 Compete ao Município:

I - a edição de leis que componham o Código Sanitário Municipal;

II - normatizar, planejar e executar o controle de situações que impliquem risco para a saúde;

III - a implementação do sistema de informação em saúde, propiciando a educação e os esclarecimentos sobre o planejamento familiar, respeitadas as opções individuais;

IV - a participação no controle e na fiscalização da produção, da manipulação, do transporte, da comercialização, da guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

V - a formação de consciência sanitária individual e coletiva.

Art. 185. Ficam criados no âmbito do Município, duas Instâncias de caráter deliberativo: a Conferência e o Conselho Municipal de Saúde.

§ 1º A Conferência Municipal de Saúde, reunir-se-á a cada dois anos com ampla representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde no município, fixar as diretrizes da política municipal de saúde e aprovar a composição do Conselho Municipal de Saúde, convocada pelo Prefeito Municipal ou extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.

§ 1º A Conferência Municipal de Saúde, reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [94/2023](#))

§ 2º O Conselho Municipal da Saúde, paritário e triparte, composto por representantes dos usuários, de prestadores de serviços, profissionais de saúde e Executivo municipal tem por objetivo formular e controlar a execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

§ 3º Os representantes dos usuários, que constituem a metade da composição do Conselho Municipal de Saúde, serão eleitos por entidades, associações ou movimentos dos próprios usuários e; então, nomeados pelo Prefeito Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#)) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

Art. 186 A direção do sistema único de saúde estabelecerá a planificação necessária para a progressiva extinção dos leitos de características manicomiais, substituindo por ações preventivas e extra-hospitalares que preservem e valorizem a dignidade e a reintegração social do doente mental.

§ 1º A internação psiquiátrica compulsória deverá ser obrigatoriamente comunicada, nos termos da lei, ao Ministério Público, que emitirá parecer sobre a legalidade da internação.

§ 2º É vedada, no âmbito do Município, a utilização de celas fortes e outras ações violentas contra o doente mental.

§ 3º Cabe à direção municipal do sistema único de saúde, baseada em critérios definidos pelo Conselho Municipal de Saúde, concomitantemente a ação do Estado e da União, intervir em todo e qualquer estado de saúde, nos casos em que se coloque em risco, comprovadamente, a integridade dos usuários e nos de infringência grave, a legislação sanitária municipal, nos termos da lei.

Art. 186. Os serviços públicos municipais que compõem o Sistema Unificado de Saúde observarão as seguintes normas:

I - a instalação de quaisquer novos serviços deve ser discutida e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, segundo as diretrizes deliberadas na última Conferência de Saúde e, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica e articulação do sistema.

II - o fechamento ou desativação de qualquer serviço ou programa de saúde só poderá ocorrer após avaliação e aprovação pela Conferência Municipal de Saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#)) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

Art. 187 Caberá à rede pública de saúde, pelo seu corpo clínico, prestar o atendimento médico para prática de aborto, nos casos previstos pelo Código Penal.

Art. 187. Fica criado a nível das unidades de saúde o Conselho Gestor da Unidade, com a finalidade de definir e controlar a execução da política municipal de saúde no âmbito de abrangência da unidade.

Parágrafo único. O Conselho Gestor será composto de 50% de usuários, 25% dos profissionais de saúde e [25%](#) dos representantes do Executivo, cada setor eleito pelos seus pares. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#)) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

Art. 188 O Município assegurará condições de prevenção das deficiências, com prioridade para assistência pré-natal e a infância, estabelecendo obrigatoriedade dos exames oftalmológico, de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, em recém-nascidos.

Art. 188. Compete ao Município:

I - a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do município, através da secretaria de Higiene e Saúde;

II - a assistência Integral à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos da população, em especial a saúde do adulto, do idoso, da mulher, da criança o do adolescente, da pessoa portadora de deficiência, a saúde mental e bucal dos portadores de HIV;

III - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual o coletiva, mediante, especialmente, ações referentes à vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador;

IV - a celebração de contratos e convênios com o setor privado de saúde, de forma complementar aos serviços públicos, além do controle e avaliação de sua execução, garantindo a qualidade da assistência;

V - A formulação e Implementação da política de recursos humanos na esfera municipal, com Instituição de planos de carreira para os profissionais de saúde e incentivo à dedicação exclusiva e tempo Integral; capacitação e reciclagem permanentes e condições adequadas de trabalho para a execução de suas atividades, bem como a busca de Isonomia plena entre os profissionais atuando na saúde do município;

VI - a elaboração anual e a atualização periódica do Plano Municipal de Saúde e da proposta orçamentária do SUS para o município, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Conferência Municipal de Saúde; o qual deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde;

VII - a administração do Fundo Municipal de Saúde, com fiscalização do Conselho Municipal de Saúde;

VIII - estabelecimento de um sistema que garanta aos usuários o acesso às informações de Interesse da saúde; e a divulgação obrigatória de qualquer dado que coloque em risco à saúde Individual ou da coletividade, além do fornecimento de informações de forma permanente, que contribuam para a melhoria da consciência sanitária da comunidade;

IX - a participação na formulação das ações de proteção ao meio ambiente e de saneamento básico no âmbito do município;

X - a celebração de consórcios ou convênios intermunicipais para a execução de ações ou programas de saúde quando houver indicação técnica e consenso das partes, devendo os mesmos serem avaliados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde;

XI - a organização e Integração dos serviços de saúde segundo os princípios da regionalização, baseados no perfil epidemiológico das diferentes áreas, objetivando o desenvolvimento de ações adequadas a essa realidade;

XII - o acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbimortalidade no âmbito do município e, com base neles, a adoção de medidas e programas ou ações que visem a sua melhoria;

XIII - o controle é a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

XIV - a participação no controle e fiscalização da produção, manipulação, transporte, comercialização, guarda e utilização de medicamentos, substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

XV - O planejamento e a execução das ações de fiscalização e controle das condições e dos ambientes de trabalho, bem como dos problemas de saúde com eles relacionados, assegurando a participação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de vigilância desenvolvidas nos locais de trabalho;

XVI - a fiscalização e inspeção dos alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, assegurando o controle da água de abastecimento público (potabilidade, fluoretação, etc);

XVII - a manutenção de políticas preventivas em saúde bucal em escolas, creches e unidades de saúde, assegurando-se programas que garantam a distribuição gratuita dos insumos necessários (escova, pasta, etc.);

XVIII - o desenvolvimento de uma ampla política de prevenção à AIDS, bem como a adequada assistência aos doentes de AIDS que inclua tratamento ambulatorial, domiciliar, hospitalar, medicação específica e exames laboratoriais próprios, nos termos da lei;

XVIII - O desenvolvimento de ampla política de prevenção às DST, Aids e Hepatites Virais, bem como a adequada assistência aos portadores destas enfermidades, que inclua tratamento ambulatorial, domiciliar, hospitalar, medicamentos específicos e exa-

mes laboratoriais próprios, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [63](#)/2014)

XIX - o desenvolvimento de uma política pública de prevenção ao abuso de drogas lícita e ilícitas, bem como a oferta de tratamento adequado é voluntário para químicos dependentes;

XX - a Intervenção em toda e qualquer situação que coloque em risco a Integridade, Individual ou coletiva, a em casos de infringência grave à legislação sanitária, nos termos da lei;

XXI - á planificação necessária para à progressiva extinção dos leitos das características manicomiais; substituindo por ações preventivas e assistências, através de serviços alternativos ao hospital psiquiátrico como núcleos do apoio psicossocial, que preservem e valorizem a dignidade e a reintegração social do doente mental;

XXII - assegurar o direito ao acesso às práticas alternativas de saúde e promover à Informação sobre os seus procedimentos e benefícios;

XXIII - assegurar ações de prevenção das deficiências nos serviços próprios e mediante supervisão nos demais, através de um primeiro exame clínico e pesquisa laboratorial de doença congênita no recém-nascido.

XXIV - a implementação dos serviços de atendimento odontológico e de prótese dentária que visem à reabilitação social do indivíduo. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [40](#)/2000, por força da Emenda à Lei Orgânica nº [42](#)/2000)

XXIV - a assistência odontológica integral e universal, incluindo a prevenção, recuperação e reabilitação individual e coletiva. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [84](#)/2018)

§ 1º A internação psiquiátrica compulsória deverá ser obrigatoriamente comunicada, nos termos da lei, ao Ministério Público, que emitirá parecer sobre a legalidade de internação.

§ 2º É vedada, no âmbito do Município de utilização de celas fortes e outras ações violentas contra o doente mental.

§ 3º É vedada a instalação de novos hospitais psiquiátricos ou qualquer serviço que contribua para a estigmatização e ou exclusão social do doente mental. (Redação

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#) (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

§ 4º A assistência odontológica de que trata o inciso XXIV será prestada, prioritariamente, a pessoas desprovidas de dentição natural, aos portadores de condições clínicas especiais, às pessoas com deficiência e aos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva ou com permanência hospitalar prolongada. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [84/2018](#))

Art. 189 O sistema municipal de saúde assegurará assistência integral á saúde do escolar.

Art. 189. **Os sistemas e serviços de saúde privativos de funcionários da administração direta e Indireta deverão ser financiados pelos seus usuários, sendo vedada a transferência de recursos públicos (do SUS) ou qualquer tipo de Incentivo fiscal direto ou Indireto para os mesmos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#))** (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

Art. 190 A vigilância sanitária referente á alimentação e ao trabalho será exercida, em igualdade de condições, pelos agentes sanitários das esferas estadual e municipal, participantes do sistema único de saúde.

Art. 190. **Cabe à rede pública de saúde, pelo seu corpo clinico especializado, prestar o atendimento para a prática de aborto nos casos previstos no Código Penal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [32/1996](#))** (Renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº [38/1999](#))

Seção II

Da Previdência e Assistência Social

Art. 191. O Município, no âmbito de sua competência, assegurará ao servidor público plano de previdência e assistência social, a ser definido em lei.

Parágrafo único. A lei assegurará pensão ao cônjuge supérstite ou, na falta deste, aos herdeiros ou beneficiários do servidor público falecido.

Art. 192. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

Seção III

Da Promoção Social

Art. 193. O Município planejará, executará e regulamentará as ações na área da

promoção social, com base nos seguintes princípios:

I - participação da comunidade;

II - descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, considerado o Município e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e realização dos programas;

III - integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas municipal e estadual.

Art. 194. O plano de promoção social do Município terá por objetivos principais:

I - a atenção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o atendimento ao migrante e à mendicância;

III - a prevenção do abandono do idoso;

IV - a profissionalização do adolescente;

V - outros programas sociais necessários em função da demanda social.

Art. 195. O Município criará o Conselho Municipal da Promoção Social, composto de representantes da comunidade em geral, com funções e regulamentos definidos em lei.

Seção IV

Da Educação

Art. 196. A educação, direito de todos e dever do Poder Público e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, deve ser ministrada com base nos artigos 205 e seguintes da [Constituição Federal](#) e inspirada nos princípios de liberdade, solidariedade e respeito aos direitos humanos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e à formação do cidadão, eliminando estereótipos existentes nos livros didáticos.

§ 1º Em cumprimento ao disposto no "caput" deste artigo, constará do conteúdo programático das disciplinas, nas escolas da rede municipal, o estudo da história política do Município, do funcionamento de suas instituições, partidos políticos e sindicatos, da constituição e funcionamento do Poder Público, bem como noções das

leis que regem a vida do município.

§ 2º A rede municipal de ensino público, com vistas a preservar a memória social, fará constar de seu currículo básico estudos sobre a contribuição do negro e do índio, resgatando a verdadeira história dessas culturas e repudiando qualquer forma de discriminação.

§ 3º A rede municipal de ensino público deverá, periodicamente, realizar cursos transversais de empreendedorismo em atividades econômicas, financeiras, empresariais e similares, para desenvolver práticas educativas com objetivos mais amplos e aluais. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [56/2010](#))

Art. 197 O Município responsabilizar-se-á prioritariamente pela pré-escola e pelo ensino fundamental, inclusive para os que a eles não tiverem acesso na idade própria.

Parágrafo único. O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar e de permanência na escola.

Parágrafo único. O sistema de ensino municipal assegura aos alunos necessitados condições de eficiência escolar, de permanência na escola, bem como manterá classes no período noturno, preferencialmente aos alunos trabalhadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [34/1997](#))

Art. 197. O Município responsabilizar-se-á prioritariamente pela educação infantil em creches e pré-escolas, e, da mesma forma, pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

§ 1º O sistema de ensino, municipal assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar, de permanência na escola, bem como manterá classes no período noturno, preferencialmente aos alunos trabalhadores.

§ 2º O Município procederá, preferencialmente, à matrícula dos alunos, priorizando aqueles com deficiência, na escola da rede municipal mais próxima de sua residência. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [64/2014](#))

Art. 198. Será estimulada a prática do civismo nas escolas municipais, como complemento à formação do indivíduo.

Art. 199. A gestão democrática do ensino público municipal atenderá às seguintes diretrizes:

- a) participação da sociedade na formulação e execução da política educacional;
- b) prestação de contas à sociedade sobre a utilização dos recursos destinados à

educação;

- c) instituição de conselhos deliberativos, em caráter permanente, em todas as unidades escolares, formados por estudantes, professores, pais e funcionários, com o objetivo de acompanhar o nível pedagógico da escola e extinguir toda e qualquer discriminação ou estereotipia no sistema regular de ensino público municipal;
- d) preservação da memória social, promovendo a interação entre educação básica e os diferentes contextos culturais, além da utilização de museus, arquivos, monumentos históricos, artísticos e ecológicos como recursos educacionais;
- e) promoção de atividades curriculares interdisciplinares que visem ao reconhecimento e valorização do patrimônio cultural, contribuindo para a sua preservação.

Art. 200. É vedada a cessão de uso de próprios públicos municipais para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza, com fins lucrativos.

Art. 201. O Município manterá os profissionais de ensino em nível econômico e social à altura de suas funções, proporcionando-lhes oportunidades de atualização e valorização, garantindo, na forma da lei, planos de carreira e piso salarial compatível com suas atribuições.

Art. 202. A lei criará o Conselho Municipal de Educação, órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do Município.

Art. 203. O Município aplicará, anualmente, para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, trinta por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida, inclusive, a proveniente de transferências, procedentes da União e do Estado.

Parágrafo único. A lei definirá as despesas que se caracterizam como manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 204. As crianças e adolescentes deficientes físicos e mentais, que, pelo seu grau de deficiência, não tenham condições de acompanhar o processo de escolaridade nas salas de aula comuns, poderão ser atendidos em estabelecimentos especializados, mediante bolsas de estudo oferecidas pelo Poder Público, desde que provada a carência de recursos da família.

Art. 205. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina nos horários normais da rede municipal de ensino.

Seção V

Da Cultura

Art. 206. O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações, com prioridade para as diretamente ligadas à história de Santos, à sua comunidade e aos seus bens.

Art. 207. O Poder Público incentivará a livre manifestação cultural mediante:

I - criação e manutenção de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas;

II - desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas;

III - acesso aos acervos das bibliotecas, dos museus, arquivos e congêneres;

IV - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura;

V - planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade;

VI - compromisso de resguardar e defender, em seu território, a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras;

VII - cumprimento de política cultural não intervencionista, visando à participação de todos na vida cultural;

VIII - preservação dos documentos, das obras e demais registros de valor histórico e científico.

Art. 208. O Poder Público manterá o Conselho Municipal de Cultura, órgão normativo, consultivo e deliberativo das ações culturais, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações populares e civis representativas. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [17](#)/1993, renumerando-se os artigos seguintes)

Art. 209. O Poder Público manterá o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, órgão autônomo e deliberativo, composto por representantes de entidades culturais e da comunidade em geral que, dentre outras atribuições definidas em lei, deverá:

- a) deliberar sobre tombamento de bens materiais;
- b) adotar medidas necessárias á produção dos efeitos do tombamento;
- c) pesquisar, identificar, proteger e valorizar o patrimônio cultural santista.

Art. 210. Constituem patrimônio municipal e deverão ser protegidos pelo Poder Público os documentos, as obras e outros bens materiais e imateriais de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os conjuntos e sítios arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos tombados pelo Poder Público, com tratamento idêntico para os bens tombados pela União ou pelo Estado, mediante convênio.

Art. 211. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para o Município.

Art. 212. O Município criará, na forma da lei, fundo para a preservação e restauração do patrimônio histórico, com suporte financeiro para o desenvolvimento das ações que visem à preservação ou restauração de imóveis de propriedades do Município, que possuam valor histórico ou artístico.

Parágrafo único. Constituirão receita do fundo:

- a) dotações consignadas no orçamento do Município e créditos adicionais que lhe sejam destinados;
- b) auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes;
- c) doações de qualquer natureza;
- d) rendimentos, acréscimos, juros e correções monetárias provenientes de aplicação de seus recursos;
- e) outras receitas.

Seção VI

Do Turismo

Art. 213. O Município promoverá e incentivará o turismo como atividade prioritária, fator de desenvolvimento econômico e social.

Art. 214. O Poder Público estimulará os diversos segmentos ligados direta e indiretamente ao turismo e os projetos que visem ao desenvolvimento do setor, através de incentivos fiscais e concessões a serem definidos no Plano Diretor de Turismo.

Art. 215. O Município, no prazo de cento e vinte dias, estabelecerá a política para

atividades turísticas, através do Plano Diretor de Turismo.

Seção VII

Dos Esportes e Lazer

Art. 216. O Município apoiará e incentivará as práticas desportivas como direito de todos, dando prioridade aos alunos de sua rede de ensino e estimulando a promoção de esportes nos clubes locais.

Parágrafo único. Passa a ser considerada como atividade desportiva e de lazer a capoeira.

Art. 217 O Município incentivará o lazer como forma de promoção social.

Art. 217. O Município incentivará o lazer como forma de promoção social e a prática de atividades físicas com o objetivo de promover o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos munícipes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [73/2016](#))

Art. 218 As ações do Poder Público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade:

- I - ao esporte educacional, ao esporte comunitário e ao esporte olímpico;
- II - à iniciação esportiva de crianças e adolescentes;
- III - ao lazer popular;
- IV - à construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer;
- V - à promoção, orientação e ao estímulo à prática e difusão da Educação Física;
- VI - à adequação dos locais já existentes, disciplinando seu uso, com vistas a proporcionar oportunidades para todos;
- VII - à previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiência, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos.

Art. 218. As ações do Poder Público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade:

- I - ao esporte educacional, ao esporte comunitário e ao esporte olímpico e não-olímpico;**
- II - à Iniciação esportiva de crianças e adolescentes;**
- III - à prática de atividades físicas e ao lazer popular;**

IV - à construção e manutenção de espaços devidamente equipados para o lazer, práticas esportivas e atividades físicas;

V - à promoção, orientação e ao estímulo á prática e difusão da Educação Física em todas as faixas etárias dos munícipes;

VI - à adequação dos locais já existentes, disciplinando seu uso, com vistas a proporcionar oportunidades para todos;

VII - â previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes, atividades físicas e lazer por parte dos portadores de deficiência, idoso e gestantes de maneira integrada aos demais cidadãos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [73](#)/2016)

Art. 219. A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Esportes, que será constituído por representantes do Poder Público e da comunidade em geral.

Seção VIII

Da Ciência e Tecnologia

Art. 220. O Município incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, nos termos das Constituições Estadual e Federal.

Seção IX

Da Comunicação Social

Art. 221. O Município, na área da comunicação social, desenvolverá sua ação com base nos princípios constitucionais.

Seção X

Da Defesa do Consumidor

Art. 222. O Poder Público criará o Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor, que atuará em conjunto com o Centro de Apoio ao Consumidor, com atribuições, composição e funcionamento definidos em lei.

Art. 223. Fica assegurada a criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, com atribuições e composição definidas em lei.

Seção XI

Da Proteção Especial

Art. 224. O Município assegurará, no âmbito de sua competência, o funcionamento de setores da comunidade não institucionalmente organizados.

Art. 225 O Poder Público promoverá e incentivará o desenvolvimento da família, assegurando-lhe, dentro do que couber, o direito à saúde, à cultura, à alimentação, ao respeito, ao lazer, à assistência social, à liberdade e à convivência comunitária.

Art. 225. O Poder Público promoverá e incentivará o desenvolvimento da família, assegurando-lhe, dentro do que couber, o direito à alimentação, à habitação, ao emprego, a saúde, à educação, a assistência social, à cultura, ao lazer, à liberdade, ao respeito, a convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. O atendimento à família dar-se-á de forma articulada, através de uma rede de atendimento que integrará os serviços governamentais e não governamentais garantida a participação popular em todo o processo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [44/2004](#))

Art. 226. A família será sempre o espaço preferencial para o atendimento da criança, do adolescente e do idoso.

Art. 227. O Poder Público assegurará à criança e ao adolescente condições ideais para o seu pleno desenvolvimento.

Art. 228. Para cumprir o disposto no artigo anterior o Município garantirá:

I - a assistência integral à saúde da criança e do adolescente, elaborando, inclusive, programas de prevenção e atendimento especializado aos dependentes de entorpecentes e drogas afins;

II - a permanência da mãe, nos internamentos de crianças até doze anos, em hospitais e enfermarias;

III - o funcionamento de centro de recebimento e encaminhamento de denúncias referentes a violências praticadas contra crianças e adolescentes, inclusive no âmbito familiar;

IV - a prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da entidade familiar, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares;

V - a colocação de adolescentes carentes de quatorze a dezoito anos incompletos, para estágio supervisionado, educativo e profissionalizante, dentro das empresas sob seu controle;

VI - à criança e ao adolescente trabalhadores, inclusive àqueles na condição de aprendiz, todos os direitos sociais previstos na [Constituição Federal](#);

VII - o estímulo, através de incentivos fiscais, às entidades que acolherem crianças ou adolescentes carentes.

Art. 229. É vedada ao Poder Público a transferência, para outros Municípios e Estado, que não os de sua origem, de crianças e adolescentes atendidos diretamente por instituições oficiais, visando a garantir a unidade familiar, salvo em casos excepcionais em que o Município não possua a especialização necessária ao atendimento.

Art. 230. Fica assegurada a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com atribuições, composição e funcionamento definidos em lei.

Art. 231. O Município estimulará e desenvolverá amplo programa de combate aos entorpecentes e drogas afins, através do Conselho Municipal Antidrogas, a ser criado por lei.

Art. 232. O Poder Público deverá garantir à pessoa idosa condições de vida apropriada, direito à saúde, frequência e participação nos serviços, programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua respeitabilidade e dignidade e visando à sua integração à sociedade.

Art. 233. Para viabilizar a convivência social do idoso, o Poder Público garantirá:

I - a promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer, gratuitos e direcionados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos;

II - a inclusão, no planejamento escolar das disciplinas, em todos os níveis, de conteúdo sobre a respeitabilidade ao idoso e sua importância na sociedade.

Art. 234. O Município assegurará gratuidade, no transporte coletivo urbano, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos.

Art. 235. Fica assegurada a criação do Conselho Municipal do Idoso, com atribuições, composição e funcionamento definidos em lei.

Art. 236. É dever do Município estabelecer legislação específica que exija padrões mínimos e normas uniformes para o atendimento em instituições e estabelecimentos que acolham o idoso, de modo a garantir-lhe melhor qualidade de vida.

Art. 237. O Município deverá:

I - criar programas de reabilitação, integração e atendimento pedagógico especializado para os portadores de deficiência física, sensorial, mental e múltipla, obrigatoriamente na rede regular de ensino, incluindo o fornecimento de material e equipamentos necessários, sem limite de idade;

II - implantar sistema "braile" e de audiolivro em estabelecimentos da rede oficial de ensino, bem como nas bibliotecas, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiência visual;

III - celebrar convênio com entidades filantrópicas e comunitárias, para a cessão de profissionais especializados;

IV - estabelecer convênio com entidades especializadas no treinamento, na habilitação e reabilitação de portadores de deficiência, no sentido de dar a estes formação profissional e preparação para o trabalho;

V - obrigar as empresas e instituições que recebam do Município recursos materiais ou financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer, a preverem o acesso e a participação dos portadores de deficiência;

VI - conceder incentivos, na forma da lei, às empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de portadores de deficiência;

VII - conceder gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos portadores de deficiência, bem como seu acompanhante, quando o deficiente tiver reconhecida dificuldade de locomoção;

VIII - garantir às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das unidades dos conjuntos habitacionais que vierem a ser construídos Município, efetuando-se às devidas adaptações, se necessárias. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [3/1992](#))

Art. 238. O Município criará serviço especializado, dotado de aparelhagem específica que permita a correção, diminuição e superação das limitações dos portadores de deficiência, inclusive estabelecendo programas de assistência integral para os não reabilitáveis, incentivando a pesquisa e a aplicação de novas tecnologias.

Art. 239. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 240. O Município assegurará às pessoas portadoras de deficiência, exclusivamente residentes em Santos, prioridade na concessão de licença, no que tange ao comércio ambulante, bem como isenção das taxas e tributos correspondentes.

Art. 241 O Município garantirá o acompanhamento e a fiscalização da política de assistência integral da mulher, assegurando, nos termos da lei:

- I - assistência à saúde, de acordo com sua especificidade;
- II - direito a autorregulação de fertilidade, com livre decisão da mulher, do homem ou do casal para exercer a procriação ou para evitá-la, vedada qualquer forma coercitiva de indução;
- III - atendimento à mulher vítima de violência, conjugando esforços com os órgãos estaduais competentes, no sentido de assegurar:
 - a) atendimento jurídico;
 - b) criação e manutenção de abrigos.

Art. 241. O Município criará o Conselho Municipal para Assuntos da Mulher, composto de representantes da comunidade em geral, com atribuições definidas em lei e garantirá o acompanhamento e a fiscalização da política de assistência integral da mulher, assegurando:

I - assistência à saúde; de acordo com sua especificidade;

II - direito a auto regulação de fertilidade, com livre decisão da mulher, do homem do casai para exercer a procriação ou sara evitá-la, vedada qualquer forma coercitiva de indução;

III - atendimento a mulher vitima de violência, conjugando esforços com os órgãos estaduais competentes, no sentido de assegurar:

a) atendimento jurídico;

b) criação e manutenção de abrigos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [41/2000](#))

TÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 242. Incumbe ao Município:

I - auscultar, permanentemente, a opinião pública;

II - facilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de jornais e outras publicações periódicas, assim como das transmissões pelo rádio e pela televisão;

III - adotar medidas para assegurar a celeridade na tramitação e solução de expedientes administrativos, punindo, disciplinarmente nos termos da lei, os servidores faltosos.

Parágrafo único. Os Poderes Executivo e Legislativo divulgarão, sempre que o interesse público não aconselhar o contrário, os projetos de lei para recebimento de sugestões.

Art. 243. Fica assegurada a criação de creches para os filhos dos servidores da administração pública direta, indireta e fundações.

Art. 244 Toda e qualquer pensão paga pelo Município, a qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao do salário-mínimo vigente no País. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [89](#)/2021)

Art. 245 Fica declarado feriado municipal o dia 2 de novembro, Finados.

Art. 245 Ficam declarados feriados municipais os dias 26 de janeiro (Dia da Cidade), Sexta-feira Santa, 8 de setembro (Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate) e [2](#) de novembro (Finados). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1991)

Art. 245 Ficam declarados feriados municipais os dias 26 de janeiro (Dia da Cidade), Sexta-feira Santa, Corpus Christi e [08](#) de setembro (Dia de Nossa Senhora do Monte Serrat). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [49](#)/2006)

Art. 245. Ficam declarados feriados municipais os dias 26 de janeiro (Dia da Cidade), Sexta-feira Santa, Corpus Christi, 8 de setembro (Dia de Nossa Senhora do Monte Serrat) e [20](#) de novembro (Dia da Consciência Negra). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [53](#)/2008)

Parágrafo único. Lei Municipal determinará os demais feriados locais que não poderão exceder a quatro, na forma da legislação federal. (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/1991)

Art. 246. Os jardins das praias de Santos e a plataforma do emissário submarino do Município são considerados patrimônio inalienável da coletividade.

Parágrafo único. As modificações que visem a alterar suas características, composição estética e utilização só poderão ser efetuadas após autorização da Câmara.

Art. 247. Os conselhos, fundos, entidades e órgãos previstos nesta Lei Orgânica, não existentes na data da sua promulgação, serão criados mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, que terá o prazo de cento e oitenta dias para remeter à Câmara os projetos.

§ 1º Os conselhos, fundos, entidades e órgãos já existentes deverão ser adaptados às normas desta Lei Orgânica, no mesmo prazo a que se refere o "caput" deste artigo, encaminhando-se à Câmara os projetos de lei.

§ 2º A lei disciplinará a inclusão, nos Conselhos Municipais que contem com a participação comunitária, de representantes dos grupos ou organizações de mulheres.

Art. 248. A Imprensa Oficial do Município promoverá a edição do texto integral desta Lei Orgânica que, gratuitamente, será colocada à disposição de todos os interessados.

Art. 249. Na denominação de bens e serviços públicos só poderão ser utilizados nomes de pessoas ilustres já falecidas.

§ 1º Para os fins deste artigo, somente após um ano do falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes, que tenham desempenhado altas funções na vida administrativa do Município, do Estado ou do País.

§ 1º Para os fins deste artigo, somente após um ano do falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes que haja atuado de modo relevante na vida artística, cultural, esportiva ou política do Município do Estado ou do País. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [23/1994](#))

§ 2º O disposto no "caput" deste artigo não se aplica à denominação de vias e logradouros públicos.

§ 3º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, denominar próprios, vias e logradouros públicos. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [92/2023](#))

Art. 250. Fica proibido o depósito de material atômico no Município.

Art. 251. O Município fica autorizado a firmar convênio com o 6º Grupamento de Incêndio, concedendo subsídio anual à corporação.

Art. 252. O Município criará órgão de Assistência Judiciária, a ser regulamentado por lei, para fins de atender a pessoas de baixa renda.

Art. 253. Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos Vereadores à Câmara, bem como suas Disposições Transitórias, entram em vigor na data da promulgação, revogadas as disposições em contrário.

TÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º Os servidores municipais da administração direta, sociedade de economia mista e autarquias, que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da [Constituição Federal](#), são considerados estáveis no serviço público, desde que contem cinco anos continuados e estejam em exercício na data da promulgação desta Lei Orgânica.

§ 1º Para efeito do disposto no "caput" deste artigo será computado o tempo de serviço prestado na administração direta, sociedades de economia mista e autarquias.

§ 2º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 4º Para os integrantes das carreiras docentes do magistério municipal não se considera, para os fins previstos neste artigo, a interrupção ou descontinuidade de exercício por prazo igual ou inferior a cento e vinte dias, exceto nos casos de dispensa ou exoneração solicitadas pelo servidor.

§ 5º A lei fixará os critérios para a realização dos concursos referidos no § 2º deste artigo.

§ 6º Fica assegurado aos docentes do magistério municipal, com portaria de substituição até 08 de fevereiro de 1990, o aproveitamento em associações,

sociedades ou entidades conveniadas com a Prefeitura, conforme a disponibilidade de classes que ainda não tenham sido providas por professores estatutários, garantindo-se a contagem do tempo de serviço prestado à Municipalidade.

Art. 2º Os professores em exercício, de 5ª a 8ª séries do 1º grau e de 1ª a 3ª séries do 2º grau, que, anteriormente às contratações pelo regime celetista, tenham tido vínculo empregatício com o Município, inclusive na condição de servidores extranumerários, terão também seus direitos e deveres iguais aos dos servidores municipais estatutários, ficando-lhes garantido o direito de transferência para o regime estatutário único, na forma prevista no parágrafo único do artigo 6º das Disposições Transitórias desta lei.

Art. 3º O pagamento do adicional por tempo de serviço e da sexta parte, na forma prevista no artigo [73](#), § 5º, será devido a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação deste Lei Orgânica, vedada sua acumulação com vantagem já percebida por esses títulos.

Art. 4º O Município editará leis a fim de que sejam estabelecidos critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no artigo 39 da [Constituição Federal](#) e à reforma administrativa dela decorrente, no prazo previsto na Constituição.

Art. 5º Os servidores autárquicos da Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos, que foram admitidos após aprovação em concurso público realizado nos termos da Lei Municipal nº [3.357](#), de 18 de novembro de 1966, têm garantida a transferência para o regime estatutário único, computado o tempo de serviço prestado àquela autarquia como de efetivo serviço municipal, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No prazo de sessenta dias da data da promulgação desta lei, o Poder Executivo encaminhará à Câmara projeto de lei dispondo sobre a criação dos cargos correspondentes, que serão ocupados pelos servidores autárquicos referidos neste artigo.

Art. 6º Os professores aprovados nos concursos públicos para Professor "A", Professor "A" - Educação Infantil e Professor de Educação Especial, que foram convocados para o exercício do magistério municipal, mediante regime jurídico diverso do estatutário e cujo vínculo era existente em 5 de outubro de 1988, têm garantido o direito de transferência para o regime estatutário único.

Parágrafo único. No prazo de sessenta dias da data da promulgação desta lei, o Poder Executivo encaminhará à Câmara projeto de lei dispondo sobre a criação dos cargos necessários à nomeação dos professores abrangidos neste artigo.

Art. 7º Os professores estáveis nos termos do artigo 1º, § 4º, das Disposições Transitórias desta lei terão assegurada a continuidade do exercício de suas atuais funções.

Art. 8º Ficam assegurados aos servidores públicos municipais, além dos direitos estabelecidos nesta Lei Orgânica, os previstos na Lei nº [4623](#), de 12 de junho de 1984, e na legislação complementar instituidora de direitos e vantagens funcionais.

Art. 9º Até o ano 2000, bienalmente, o Município promoverá e publicará censo que aferirá os índices de analfabetismo e sua relação com a universalização do ensino fundamental, de conformidade com o preceito estabelecido no artigo [60](#), do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da [Constituição Federal](#).

Art. 10. No prazo de cinco anos, a contar da promulgação da Constituição do Estado, o sistema de ensino municipal tomará todas as providências necessárias à efetivação dos dispositivos nela previstos, relativos à formação e reabilitação dos portadores de deficiência, em especial, e quanto aos recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais.

Parágrafo único. O sistema mencionado neste artigo, no mesmo prazo, igualmente garantirá recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais destinados a campanhas educativas de prevenção de deficiências.

Art. 11. As sociedades de economia mista, autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público incorporarão aos seus estatutos as normas desta Lei Orgânica que digam respeito às suas atividades e serviços.

Art. 12. A anistia concedida nos termos do artigo 8º das Disposições Transitórias da [Constituição Federal](#) aplica-se aos servidores públicos municipais e aos empregados em todos os níveis de governo ou em fundações, autarquias ou empresas sob controle municipal, nos termos lá explicitados, no que couber.

Art. 13. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere a artigo 7º, I, da [Constituição Federal](#), fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

- a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;
- b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Art. 14. O Poder Executivo avaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis.

Art. 15. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com o disposto na [Constituição Federal](#), promulgada em 05 de outubro de 1988, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.

Art. 16. Os Poderes Legislativo e Executivo criarão condições estruturais e econômico-financeiros que forneçam para Bertoga a efetivação de sua emancipação pelo menos nos limites mínimos da arrecadação do distrito.

Parágrafo único. Será permitido o acesso das entidades legalmente constituídas e interessadas na emancipação às informações controladas pelo Poder Executivo.

Art. 17. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9º, I e II, da [Constituição Federal](#), serão obedecidas as seguintes normas:

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Prefeito subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;

I - O projeto de lei do plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado até oito meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2007](#))

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [52/2007](#))

III - no exercício de 1990, o prazo de que trata o inciso II deste artigo será prorrogado

até o dia 31 de maio.

Art. 18 A publicação "Ação Legislativa" passa a ser órgão oficial da Câmara. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº [11](#)/1992)

Art. 19. Os servidores extranumerários estáveis do Município terão direitos e deveres exatamente iguais aos dos servidores municipais estatutários.

Art. 20 O pagamento dos vencimentos dos servidores em geral, que prestam serviços à Municipalidade, será efetuado em duas parcelas mensais, respectivamente nos dias 15 e [25](#) do mês corrente ou dias úteis próximos, desde que a inflação do mês anterior ultrapasse a porcentagem de vinte por cento.

Parágrafo único. A parcela relativa ao dia 15 ou dia útil próximo, não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do servidor. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [2](#)/1992)

Art. 20. O pagamento dos vencimentos dos servidores em geral, que prestam serviços a Municipalidade, e das pensões da Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos, será efetuado em duas parcelas mensais, respectivamente nos dias 15 e [25](#) do mês corrente ou dias úteis próximos, sempre que a inflação do mês anterior ultrapassar a porcentagem de 20% (vinte por cento).

Art. 20. O pagamento dos vencimentos dos servidores em geral, que prestam serviços à Municipalidade, e das pensões da Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos será efetuado em duas parcelas mensais, respectivamente nos dias 15 e [25](#) do mês corrente ou dias úteis próximos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [21](#)/1994)

Parágrafo único. A parcela relativa ao dia [15](#), ou dia útil próximo, será de 40% (quarenta por cento) do nível de vencimento do servidor ou da pensão, desde que não ultrapasse o valor máximo de isenção de desconto do Imposto de Renda retido na fonte. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [6](#)/1992)

Art. 21. O servidor público estatutário, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que, na data da publicação desta Emenda, estiver exercendo cargo em comissão que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, continuará a incorporar dois décimos dessa diferença até completar o quinto em curso.

Parágrafo único. Após completar o quinto que estiver em curso na data da publicação desta Emenda, na forma prevista no "caput", aplicar-se-á ao servidor interessado, no período subsequente em que exercer cargo em comissão, a regra definida no § 4º do artigo 73 da Lei Orgânica do Município. (Redação acrescida pela Emenda à Lei

Orgânica nº [82/2017](#))

Sala das Sessões, em 05 de abril de 1990.

DR. ROBERTO BONAVIDES

Presidente

Prof.^a MARIÂNGELA A. GAMA DUARTE

1^a Secretária

REINALDO CAMMAROSANO

2^o Secretário

RIVALDO JUSTO

Relator da Comissão de Sistematização

MARCUS DE ROSIS

Presidente da Comissão de Sistematização

ODAIR VIEGAS

Vice-Presidente da Comissão de Sistematização.

ADELINO RODRIGUES

ALTINO DANTAS

BAYARD UMBUZEIRO

BENEDITO FURTADO

CARLOS MANTOVANI CALEJON

EDMUR MESQUITA

FERNANDO OLIVA

GILBERTO TAYFOUR

JOÃO VICENTE DA CUNHA

JOSÉ LASCANE

MATSUTARO UEHARA

NOÉ DE CARVALHO

ODAIR GONZALEZ

PAULO ROBERTO MANSUR

SUELY MAIA

Participantes:

JOSÉ CARLOS DE CARLI

MANOEL CONSTANTINO DOS SANTOS
MARIVALDO AGGIO
MAURO ZANNIN

MOACIR DE OLIVEIRA

Secretaria da Câmara Municipal de Santos, em 05 de abril de 1990.

Dr. CELSO GOMES FERREIRA
Diretor

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 16/03/2026